

भन्सार ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६४ । ५ । १४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । ३. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ३ । ३२ । ४. आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६ । ३ । ३० । ५. आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८ । ६ । १३ । ६. आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९ । ३ । ३१ । ७. आर्थिक ऐन, २०८० २०८० । ३ । ३१ । ८. आर्थिक ऐन, २०८१ २०८१ । ४ । १ । ९. भन्सार महसुल ऐन, २०८१ २०८१ । ४ । १ । व्यवस्थापिका-संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन नं. १६ । भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थिति, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सुरक्षित एवं सहज बनाउन भन्सार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाम “भन्सार ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अन्य दफाहरु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “करमुक्त पसल” भन्नाले बैङ्क जमानत सुवधामा पैठारी गरिएका मालवस्तु कूटनीतिक सुवधि वा महसुल सुवधि प्राप्त व्यक्तिलाई बकिरी गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको क्याटरङ्गि वा त्यस्तो उडानको करमुक्त पसलमा बकिरीको लागि सम्बन्धित हवाई कम्पनीलाई बकिरी गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृत दिएको पसल समझनु पर्छ । (ख) “कारोबार मूल्य” भन्नाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तुको बकिरेतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वास्तविक रुपमा भुक्तानी गरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा त्यस्तो मालवस्तु नेपालको सीमासम्म ल्याउँदा लागेको वा लाग्न सक्ने भाडा, बीमा तथा अन्य सम्बद्ध खर्च जोडी हुन आउने कुल रकम समझनु पर्छ । (ग) “कूटनीतिक सुवधि” भन्नाले कुनै मालवस्तु जाँच नगरी, महसुल नलाईन लगत मात्र राखी निकासी वा पैठारी गर्न दिने सुवधि वा सहूलियत समझनु पर्छ । (घ) “घोषणा” भन्नाले निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले निकासी वा पैठारी गर्ने मालवस्तुको विवरण प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गर्ने वा वदियुतीय माध्यमबाट तोकिए बमोजमि सम्प्रेषण गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (ङ) “चोरी निकासी” भन्नाले भन्सार महसुल लाग्ने मालवस्तु भन्सार महसुल नतरि, लुकाई छपिई वा बाटो छली वा भन्सार महसुल नलाग्ने मालवस्तु भए पनि यस ऐन बमोजमि घोषणा नगरी नेपाल बाहिर लैजाने कार्य समझनु पर्छ । (च) “चोरी पैठारी” भन्नाले भन्सार महसुल लाग्ने मालवस्तु भन्सार महसुल नतरि, लुकाई छपिई वा बाटो छली वा भन्सार महसुल नलाग्ने मालवस्तु भए पनि यस ऐन बमोजमि घोषणा नगरी नेपालभित्र ल्याउने कार्य समझनु पर्छ ।

(छ) “जाँच” भन्नाले निकासी वा पैठारी गरिने मालवस्तु घोषणा गरिए बमोजमि छ छैन भनी यकिन गर्न भन्सार कार्यालयले त्यस्तो मालवस्तु वा सो मालवस्तु सम्बन्धी कागजात वा दुवैको परीक्षण गर्ने कार्य समझनु पर्छ र सो शब्दले वदिशी मुलुकबाट नेपालभित्र प्रवेश गर्ने वा नेपालबाट वदिशी मुलुकमा प्रस्थान गर्ने यात्रुको शरीरको तलासी र एक्स-रे गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (ज) “जाँचपास” भन्नाले भन्सार अधिकृतले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि भन्सार कार्यालयबाट कुनै मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्न वा उठाई लैजान दिएको अनुमतिसमझनु पर्छ । (झ) “जाँचपासपछिको परीक्षण” भन्नाले दफा ३४ बमोजमिको परीक्षण समझनु पर्छ । (ञ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । (ट) “निकासी” भन्नाले नेपालबाट वदिशी मुलुकमा मालवस्तु पठाउने काम समझनु पर्छ । (ठ) “प्रज्ञापनपत्र” भन्नाले निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले निकासी वा पैठारी गर्ने मालवस्तुको विवरण घोषणा गर्ने फाराम समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (ड) “पैठारी” भन्नाले वदिशी मुलुकबाट नेपालभित्र मालवस्तु ल्याउने काम समझनु पर्छ र सो शब्दले कन्टेनर सेवा सञ्चालन गर्ने गरी नेपालमा दर्ता भएको सपिङ्ग कम्पनीले वदिशमा खरिद गरेको तर भौतिक रुपमा भन्सार कार्यालयमा ल्याउन सम्भव नरहेको कन्टेनरको जाँचपासको कार्यलाई समेत जनाउँदछ । (ढ) “बन्डेड वेयर हाउस” भन्नाले वदिशमा निकासी गरिने वा स्वदेशमै परवित्त्य वदिशी मुद्रामा बकिरी गरिने मालवस्तु उत्पादन गर्न आवश्यकपर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ वा करमुक्त पसलमा बकिरी गरिने मालवस्तु बैङ्क जमानत सुवधामा पैठारी गरी राख् विभागबाट इजाजत प्राप्त गोदाम समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (ढ१) “वपिद्” भन्नाले भूकम्प, आगलागी, आँधीबेरी, बाढी पहिरो, अतवृष्टि, अनावृष्टि, अनकाल, महामारी तथा यस्तै अन्य वपिदलाई समझनु पर्छ र सो शब्दले औद्योगिक दुर्घटना, वसिफोटक वा वषिकृत पदार्थद्वारा हुने दुर्घटना तथा यस्तै अन्य कुनै प्रकारको वपिदलाई समेत जनाउँछ । (ण) “बैङ्क” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि बैङ्कङ्गि कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैङ्क वा वत्तीय संस्था समझनु पर्छ । (त) “बैङ्क जमानत” भन्नाले कुनै निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा बुझाउनुपर्ने महसुल नजिले नबुझाएमा आफूले तरिदिने गरी बैङ्कले भन्सार कार्यालयलाई दनि जमानत समझनु पर्छ । (थ) “बैङ्क जमानत सुवधि” भन्नाले कुनै निकासीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई बैङ्क जमानतको आधारमा मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्न पाउने गरी प्रदान गरिएको सुवधि समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(द) “भन्सार अधिकृत” भन्नाले प्रमुख भन्सार प्रशासक, प्रमुख भन्सार अधिकृत वा भन्सार अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भन्सार कार्यालय वा छोटी भन्सार कार्यालयको प्रमुख वा महानरिदेशकले तोकेको उपमहानरिदेशक, निरिदेशक तथा शाखा अधिकृत वा दफा ८४ बमोजमि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (ध) “भन्सार एजेन्ट” भन्नाले दफा ५१ बमोजमि इजाजतप्राप्त व्यक्तिसम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (न) “भन्सार कार्यालय” भन्नाले दफा ४ बमोजमि स्थापना भएको वा गरेको भन्सार कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो भन्सार कार्यालय परिसर र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अन्य क्षेत्र समेतलाई जनाउँछ । (प) “भन्सार गोदाम” भन्नाले निकासी वा पैठारी गरिने मालवस्तु राख्नका लागि भन्सार कार्यालयमा बनाइएको घर, भवन, छाप्रो वा अन्य यस्तै संरचना वा कुनै स्थान सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (प१) “भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय” भन्नाले दफा ३४ बमोजमि जाँचपास पछिको परीक्षणको कार्य गर्नका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयलाई सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (पर) “भन्सार परीक्षक” भन्नाले प्रमुख भन्सार परीक्षण प्रशासक, प्रमुख भन्सार परीक्षक वा भन्सार परीक्षक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा ३४ बमोजमि जाँचपास पछिको परीक्षणको कार्य गर्नका लागि महानरिदेशकले तोकेको अधिकारीलाई समेत जनाउँछ । (फ) “भन्सार महसुल” भन्नाले निकासी वा पैठारी गरिने मालवस्तुमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । भन्सार महसुल ऐन, २०८१ बमोजमि लाग्ने भन्सार महसुल सम्झनु पर्छ । (ब) “भन्सार मूल्य” भन्नाले भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि निकासी वा पैठारी गरिने मालवस्तुको दफा १३ वा १६ बमोजमि निर्धारण गरिएको मूल्य सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (भ) “भन्सार क्षेत्र” भन्नाले दफा ३ बमोजमि अर्थ मन्त्रालय वा महानरिदेशकले तोकिएको भन्सार क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (म) “महसुल” भन्नाले निकासी वा पैठारी गरिने मालवस्तुमा कानून बमोजमि लाग्ने सबै कर, शुल्क र दस्तुर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भन्सार महसुल समेतलाई जनाउँछ । (य) “महसुल सुविधा” भन्नाले कुनै मालवस्तु महसुल नलिई, जाँच गरी वा नगरी लगत मात्र राखी निकासी वा पैठारी गर्न दिने सुविधा सम्झनु पर्छ । (र) “महानरिदेशक” भन्नाले भन्सार विभागको महानरिदेशक सम्झनु पर्छ । (ल) “मालवस्तु” भन्नाले मुद्रा लगायत जुनसुकै प्रकारको चल वस्तु वा सम्पत्तिसम्झनु पर्छ । (ल१) “राहत सामग्री” भन्नाले वपिदको अवस्थामा पीडितको उद्धार तथा राहतका लागि भानवीय सहायतास्वरूप पैठारी हुने नेपाल सरकारले तोके बमोजमिका मालवस्तु सम्झनु पर्छ । (व) “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजमि दर्ता भएको कुनै कम्पनी, सङ्गठित संस्था र फर्म समेतलाई जनाउँछ । (श) “विभाग” भन्नाले भन्सार विभाग सम्झनु पर्छ । भन्सार महसुल ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । (ष) ।

(स) “सवारी साधन” भन्नाले यात्रा गर्न वा मालवस्तु ओसारपसार गर्न प्रयोग हुने वा भएको जुनसुकै साधन सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (ह) “आन्तरिक परिवहन” भन्नाले नेपालभित्र पैठारी गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको मालवस्तु प्रवेश सीमास्थिति कुनै भन्सार कार्यालयमा घोषणा मात्र गरी जाँचपासको नमिति अन्य भन्सार कार्यालयमा लैजाने कार्य सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । भन्सार क्षेत्र तथा भन्सार कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था । ३. भन्सार क्षेत्र तथा बाटो तोक्न सक्ने: (१) भन्सार सम्बन्धी कानूनको प्रशासन गर्ने तथा यस ऐन बमोजमि भन्सार महसुल सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको लागि आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्रको रूपमा तोक्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) राहत सामग्री जाँचपास गर्ने प्रयोजनको लागि वा वपिदको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजमिको प्रयोजनको लागि महानरिदेशकले नेपालको कुनै क्षेत्रलाई भन्सार क्षेत्रको रूपमा तोक्न सक्नेछ । त्यसरी तोकिएको भन्सार क्षेत्रको प्रयोजन समाप्त भएपछि महानरिदेशकले त्यस्तो भन्सार क्षेत्र खारेज गर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजमिको भन्सार क्षेत्रबाट नेपाल भित्र पैठारी हुने वा नेपालबाट निकासी हुने बाटो अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न सक्नेछ । तर उपदफा (१क) बमोजमिको भन्सार क्षेत्रबाट नेपालभित्र पैठारी हुने वा नेपालबाट निकासी हुने बाटो महानरिदेशकले तोक्न सक्नेछ । (३) नेपालभित्र पैठारी हुने वा नेपालबाट निकासी हुने मालवस्तु उपदफा (२) बमोजमिको बाटोबाट मात्र निकासी वा पैठारी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) को अधीनमा रही कुनै खास प्रकृतिका मालवस्तुहरूलाई कुनै खास भन्सार कार्यालयबाट मात्र निकासी वा पैठारी गर्न सक्ने गरी महानरिदेशकले तोकदिन सक्नेछ । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजमिका मालवस्तु वा तोकिए बमोजमिका मूल्यसम्मका मालवस्तु छोटी भन्सार कार्यालयबाट निकासी वा पैठारी गर्न सक्ने गरी महानरिदेशकले तोक्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४. भन्सार कार्यालयको स्थापना: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै भन्सार क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय वा छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) वपिदको कारणले गर्दा कुनै भन्सार कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्न नसकिने अवस्था भएमा महानरिदेशकले कुनै भन्सार क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । त्यसरी स्थापना भएको भन्सार कार्यालयको प्रयोजन समाप्त भएपछि त्यस्तो भन्सार कार्यालय महानरिदेशकले खारेज गर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४क. भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको स्थापना: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिस्थापना भएको भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय यसै दफा बमोजमि स्थापना भएको मानिन्छ । परचिछेद-३ । भन्सार महसुल सम्बन्धी व्यवस्था । ५. । ६. । ७. । ८. । परचिछेद-४ । भन्सार महसुल सुविधा, छुट तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था । ९. । १०. बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा प्रदान गर्न सक्ने: बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा लनि चाहने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा दनि उपयुक्त देखेमा तोकिए बमोजमिको शर्तका अधीनमा रही बन्डेड वेयर हाउस सञ्चालन गर्ने गरी तोकिए बमोजमि सुविधा दनि सक्नेछ । ११. । १२. । परचिछेद-५ । भन्सार मूल्य निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था । १३. पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने आधार: (१) पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा वशिव व्यापार सङ्गठनको भन्सार महसुल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता (जनरल एग्रिमिन्ट अन टेरफिस एण्ड ट्रेड) १९९४ को धारा ७ कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्पन्न भएको सम्झौतामा उल्लिखित भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी नियमहरू, अनुसूची र व्याख्या अवलम्बन गरिन्छ । (२) पैठारी गरिने मालवस्तुको भन्सार मूल्य उपदफा (१) को अधीनमा रही त्यस्तो मालवस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । (३) पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गरी कारोबार मूल्य घोषणा गर्नु पर्नेछ । (४) पैठारीकर्ताले उपदफा (३) बमोजमि घोषणा गरेको कारोबार मूल्य उपदफा (१) अनुरूपको भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो कारोबार मूल्यको आधारमा मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो कारोबार मूल्यमा भाडा, बीमा तथा अन्य सम्बद्ध खर्च समावेश भएको नदेखिएमा भन्सार अधिकृतले सोका लागि लागू गर्न अनुमानित रकम जोडी कारोबार मूल्य निर्धारण गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अनुमानित रकम कायम गर्ने आधार महानिर्देशकले तोक्न सक्नेछ । (६) पैठारीकर्ताले उपदफा (३) बमोजमि घोषणा गरेको मूल्य शङ्कास्पद छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासबि कारण भएमा भन्सार अधिकृतले नजिसँग त्यस्तो मूल्य वास्तविक कारोबार मूल्य हो भनी प्रमाणित गर्ने थप कागजात वा प्रमाण लिखित रूपमा माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग भएका कागजात उपलब्ध गराउने जमिमेवारी त्यस्तो पैठारीकर्ताको हुनेछ । (७) पैठारीकर्ताले उपदफा (३) बमोजमि घोषणा गरेको कारोबार मूल्य वा पेश गरेको बील, बीजक र कागजातका आधारमा कुनै मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण हुन नसकेमा त्यसको कारण सहितको सूचना भन्सार अधिकृतले सम्बन्धित पैठारीकर्तालाई दनि पर्नेछ । (८) उपदफा (२) बमोजमि कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य त्यस्तो मालवस्तु पैठारी हुनुभन्दा पहिले नेपालमा पैठारी भइसकेको समरूपको मालवस्तु (आइडेन्टिकल गुड्स) को कारोबार मूल्यको आधारमा निर्धारण गरिन्छ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "समरूपका मालवस्तु (आइडेन्टिकल गुड्स)" भन्नाले बनीट, गुण, प्रकृति र विशेषता लगायत सम्पूर्ण कुरा एकै किसिमको भएको मालवस्तु समझनु पर्छ । (९) उपदफा (८) बमोजमि समरूपको मालवस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य नेपालमा पहिले पैठारी भएको मल्लिदोजुल्दो मालवस्तु (समिलिङ गुड्स) को कारोबार मूल्यको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "मल्लिदोजुल्दो मालवस्तु (समिलिङ गुड्स)" भन्नाले सबै कुरामा उत्तै नभएका तर उत्तै बनीट सामग्रीको अंश र उत्तै उत्तै विशेषता भएको कारणले गर्दा उत्तै काम गर्न सक्ने र व्यापारिक रूपमा साटफेर हुन सक्ने मालवस्तु समझनु पर्छ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि मल्लिदोजुल्दो मालवस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तु अघि नै नेपालमा पैठारी भई बजारमा पैठारीकर्तासँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई बिक्री भएको रहेछ भने त्यसरी बिक्री भएको अधिकतम इकाइको प्रतिकाइकाइ बिक्री मूल्यमा नेपालमा लागेको कर, महसुल, अन्य सम्बद्ध खर्च र मुनाफा कटाई (डिडिक्टिभ भ्यालु मेथड अनुसार) त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गरिन्छ । (११) उपदफा (१०) बमोजमि भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन वा निर्माण गर्न लागेको खर्च र सो मालवस्तु पैठारीकर्तालाई बिक्री गर्दा विक्रीर्ताले लिएको वा लनि सक्ने मुनाफा समेत गणना गरी (कम्प्युटेड भ्यालु मेथड अनुसार) भन्सार मूल्य निर्धारण गरिन्छ । (१२) उपदफा (११) बमोजमि भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा भन्सार अधिकृतले उपदफा (२), (८), (९), (१०) र (११) विपरीत नहुने गरी मनासबि आधारमा त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्नेछ । (१३) उपदफा (१०) र (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पैठारीकर्ताले उपदफा (१०) भन्दा पहिले उपदफा (११) को प्रक्रिया अवलम्बन गरी भन्सार मूल्य निर्धारण गरिदैनका लागि अनुरोध गरेमा भन्सार अधिकृतले उपदफा (११) बमोजमि भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युतगत प्रयोजनको लागि आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउने नजि प्रयोगका मालवस्तु सम्बन्धी सूचना अन्तर्गत पैठारी भएको मालवस्तु वा विदेशी मुलुकबाट उपहार वा नमूना स्वरूप प्राप्त गरी पैठारी भएको मालवस्तु वा राहत सामग्रीको कारोबार मूल्य खुलाउन नसक्ने कारण जनाई त्यस्तो मालवस्तुको धनीले मूल्याङ्कन गरिदिने नविद्वान दिएको र त्यस्तो व्यहोरा भन्सार अधिकृतलाई उपयुक्त लागेमा वा मूल्य नखुलेको अवस्थामा पेश हुन आएमा नजिले त्यस्तो मालवस्तुको अनुमानित भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(१५) पैठारीकर्ताले उपदफा (३) बमोजमि घोषणा गरेको मूल्य यस दफा बमोजमि भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको भन्सार मूल्यभन्दा घटी भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुका सम्बन्धमा देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (क) त्यसरी घटी भएको जतमूल्यमा

भन्सार महसुल लाग्ने मालवस्तु भएमा पचास प्रतिशत थप भन्सार महसुल, भन्सार महसुल नलाग्ने भई कृषिसुधार शुल्क वा अन्तःशुल्क मात्र लाग्ने मालवस्तुको हकमा पचास प्रतिशत थप कृषिसुधार शुल्क वा अन्तःशुल्क असुल गरी त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्ने, वा । (ख) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । त्यसरी घोषित मूल्यमा पाँच प्रतिशत रकम थप गर्दा हुन आउने रकम पैठारीकर्तालाई भुक्तानी दनि गरी त्यस्तो मालवस्तु खरिद गर्ने गराउने । (१६) यस दफा बमोजमि मालवस्तुको भन्सार मूल्य कायम गर्दा सामान्यतः वदिशी मुद्रामा गरिन्छ । पैठारीको अवस्थामा महसुल बुझाउनुपर्ने मालवस्तुको मूल्याङ्कन वदिशी मुद्रामा भएकोमा सोको नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । त्यस्तो मालवस्तुको प्रज्जापनपत्र भन्सार कार्यालयमा दर्ता भएको वा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत भन्सार कार्यालयमा प्राप्त भएको दनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट तोकिएको वदिशी मुद्राको बकिरीदरको आधारमा गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वनिमिय दर नतोकिएको वदिशी मुद्राको हकमा सो वदिशी मुद्रालाई अमेरिकी डलरमा परिवर्तन गर्दा हुने अमेरिकी डलरको बकिरी दरको आधारमा गरिन्छ । तर कूटनीतिक सुविधा, महसुल सुविधा वा पूर्ण वा आंशिक महसुल छुटमा पहिले पैठारी भई पछि महसुल बुझाउने मालवस्तुको भन्सार मूल्यलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा बाँकी महसुल बुझाउने दनिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट तोकिएको वदिशी मुद्राको बकिरी दरको आधारमा गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजमि भन्सार अधिकृतले भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा यस दफामा उल्लेख भएको वधि वा प्रक्रिया अनुकूल नभएमा वा मूल्य शङ्कास्पद छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासबि कारण भएमा त्यस्तो मालवस्तुको यस दफा बमोजमि पुनः मूल्य निर्धारण गर्न महानिर्देशकले आदेश दनि सक्नेछ । (१८) उपदफा (१७) बमोजमि आदेश प्राप्त भएमा भन्सार अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ गरी तीस दिनभित्र पुनः भन्सार मूल्य निर्धारण गरी महानिर्देशकलाई जानकारी दनु पर्नेछ । (१९) उपदफा (१७) बमोजमि आदेश दौंदा महानिर्देशकले त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास भएको मतिलि नबढे दिनभित्र दनु पर्नेछ । (२०) कुनै पैठारीकर्ताले अधिक बजिकीकरण गरी मालवस्तु पैठारी गरेको भन्सार अधिकृतलाई लागेमा नजिले प्रचलित संघीय कानून बमोजमि आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । १४. अस्थायी रुपमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा भन्सार अधिकृतले पैठारी भएको मालवस्तुको मनासबि अस्थायी भन्सार मूल्य दफा १३ को अधीनमा रही निर्धारण गर्न सक्नेछ:- । (क) पैठारीकर्ताले मनासबि कारण देखाई मालवस्तुको मूल्याङ्कनको लागि आवश्यकपर्ने कागजात तथा अन्य जानकारी तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने व्यहोराको नविदन दिएमा, ।

(ख) मालवस्तुको प्रयोगशाला परीक्षण वा अन्य जाँच गरेपछि मात्र भन्सार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने भएमा वा पैठारीकर्ताले उपलब्ध गराएको कागजात र जानकारीका सम्बन्धमा थप जाँचबुझ गर्नुपर्ने देखिएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि अस्थायी भन्सार मूल्य निर्धारण भएपछि पैठारीकर्ताले त्यस्तो मालवस्तुमा लाग्ने महसुल धरौटीमा राखी मालवस्तु छुटाउन चाहेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गरिदिन्छ । (३) उपदफा (१) बमोजमि अस्थायी मूल्य निर्धारण भएको मतिलि तीस दिनभित्र भन्सार अधिकृतले सो मालवस्तुको भन्सार मूल्य दफा १३ बमोजमि निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि निर्धारण भएको भन्सार मूल्य उपदफा (१) बमोजमि निर्धारण भएको अस्थायी भन्सार मूल्यभन्दा बढी भएमा भन्सार कार्यालयले त्यसरी बढी भएजति मूल्यमा लाग्ने महसुल त्यस्तो पैठारीकर्ताबाट असुल उपर गर्नु पर्नेछ र घटी भएमा बढी असुल भएको महसुल नजिलाई फर्ति दनु पर्नेछ । १५. भाडा, बीमा वा अन्य सम्बद्ध खर्चको अनुमानति रकम कायम गरिदिन सक्ने: (१) कुनै पैठारीकर्ताले मालवस्तु पैठारी गर्दा लागेको भाडा, बीमा वा अन्य सम्बद्ध खर्चको कागजात आफ्नो काबू बाहिरको परस्थितिपरी तत्काल पेश गर्न नसक्ने भएमा सोको कारण खुलाई त्यस्तो भाडा, बीमा वा अन्य सम्बद्ध खर्चको अनुमानति रकम कायम गरिदिनका लागि भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको कारोबार मूल्यमा समावेश हुन सक्ने भाडा, बीमा वा अन्य सम्बद्ध खर्च बापतको अनुमानति रकम कायम गरिदिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि भाडा, बीमा वा अन्य सम्बद्ध खर्चको अनुमानति रकम कायम भएको मतिलि नबढे दिनभित्र सम्बन्धित पैठारीकर्ताले सो मालवस्तुको वास्तविक भाडा, बीमा तथा अन्य सम्बद्ध खर्च सम्बन्धी कागजात प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेश गरेको कागजात प्रमाणमा उल्लेख भएको रकम उपदफा (२) बमोजमि कायम भएको अनुमानति रकमभन्दा बढी भएमा त्यस्तो बढी रकममा लाग्ने महसुल नजिले बुझाउनु पर्नेछ र घटी भएमा लाग्ने महसुल कटाई बाँकी रकम भन्सार कार्यालयले नजिलाई फर्ति दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवधिभित्र सम्बन्धित पैठारीकर्ताले प्रमाण कागजात पेश नगरेमा वा अन्यथा प्रमाणित नभएमा भन्सार अधिकृतबाट उपदफा (२) बमोजमि कायम भएको अनुमानति रकमलाई नै त्यस्तो भाडा, बीमा र अन्य सम्बद्ध खर्चको अन्तमि रकम मानिन्छ । १६. नकिसी गरिने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण: (१) नकिसीकर्ताले घोषणा गरेको बीजक मूल्य नै नकिसी गरिने मालवस्तुको भन्सार मूल्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा नकिसी हुने कुनै खास प्रकृतिका मालवस्तुको छुट्टै भन्सार मूल्य नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी छुट्टै भन्सार मूल्य निर्धारण भएकोमा नकिसीकर्ताले घोषणा गरेको बीजक मूल्य र नेपाल सरकारले त्यसरी निर्धारण गरेको भन्सार मूल्यमध्ये जुन

बढी हुन्छ सोही मूल्यलाई त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य मानिन्छ । (३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा झकिपिको । (४) यस दफा बमोजमि मालवस्तुको मूल्य कायम गर्दा वदिशी मुद्रामा गरिन्छ । त्यस्तो वदिशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । त्यस्तो मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र भन्सार कार्यालयमा दर्ता भएको वा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत भन्सार कार्यालयमा प्राप्त भएको दनिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट तोकिएको वदिशी मुद्राको खरिद दरको आधारमा गरिन्छ । परिच्छेद-६ । प्रज्ञापनपत्र, जाँच तथा जाँचपास सम्बन्धी व्यवस्था । १७. वविरण पेश गर्नु पर्ने: नकिासी वा पैठारी हुने मालवस्तु ढुवानी गर्ने सवारी साधनको चालकले त्यस्तो सवारी साधन भन्सार कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि सो साधनमा रहेको मालवस्तुको तोकिए बमोजमिको वविरण भन्सार कार्यालयमा दनु पर्नेछ । १८. प्रज्ञापनपत्र भरी पेश गर्नु पर्ने: (१) मालवस्तु नकिासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको कागजात संलग्न गरी प्रज्ञापनपत्र भरी सम्बन्धित क्षेत्रको भन्सार अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । तर, नेपालबाट बाहिर जाने र वदिशी मुलुकबाट नेपालभित्र आउने आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने नजिी प्रयोग मालवस्तुमध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भन्सार महसुल नलाग्ने भनी तोकिएको मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र भर्न आवश्यक हुने छैन । (२) काबू बाह्रिको परस्थितिपरी वा अन्य कुनै मनासबि कारणले उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कागजात प्रज्ञापनपत्र साथ पेश गर्न नसकनि भएमा त्यस्तो परस्थितिवा कारण खुलाई त्यस्तो कागजात पछिपेश गर्ने अनुमतिको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिएको नविदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो परस्थितिवा कारण मनासबि देखिएमा सम्बन्धित भन्सार अधिकृतले त्यस्तो कागजात पेश गर्ने अवधितोकदिनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कागजात पेश गर्ने अवधितोक्दा भन्सार अधिकृतले कुनै शर्त तोक्न वा सुरक्षण बापत मनासबि धरौटी माग गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मालवस्तु नकिासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिले मालवस्तुको वविरण प्रज्ञापनपत्रको ढाँचामा वदियुतीय माध्यमबाट कम्प्युटर प्रणाली मार्फत भन्सार कार्यालयमा पठाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि वदियुतीय माध्यमबाट मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र पठाएकोमा नकिासी वा पैठारीकर्ताले उपदफा (१) बमोजमिका कागजातहरू भौतिक रूपमा वा वदियुतीय स्वरुपमा भन्सार अधिकृतसमक्ष पेश वा सम्प्रेषण गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप ।

(७) यस दफा बमोजमि पैठारी हुने मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र भरी पेश गर्दा मालवस्तुको प्रकृति अनुसार ब्राण्ड, मोडेल, आकार, नाप, एकाई, उत्पादक कम्पनी र मालवस्तुको पहिचान हुने यस्तै अन्य वविरण समेत उल्लेख गरी घोषणा गर्नु पर्नेछ । १९. प्रज्ञापनपत्र जाँच गर्ने: (१) दफा १८ बमोजमि प्रज्ञापनपत्र पेश भएपछि सम्बन्धित भन्सार अधिकृतले सो प्रज्ञापनपत्रमा घोषित मालवस्तु कानून बमोजमि पैठारी वा नकिासी गर्न पाइने मालवस्तु हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा जाँच गर्नु पर्नेछ । त्यसरी जाँच गर्दा भन्सार अधिकृतले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मालवस्तुको भौतिक जाँच गर्न वा गर्न लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँच गर्दा त्यस्तो मालवस्तु नकिासी वा पैठारी गर्न नपाइने वा प्रतबिन्धित भएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजमि अनुसन्धान वा कारबाहीका लागि सम्बन्धित नकिय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । २०. मालवस्तुको जाँच गर्ने: (१) दफा १९ बमोजमिको जाँच गर्दा सम्बन्धित मालवस्तु नकिासी वा पैठारी गर्न पाइने देखिएमा भन्सार अधिकृतले परिच्छेद-७ बमोजमि त्यस्तो मालवस्तु जाँच गर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्सार अधिकृतले छनौट प्रणाली बमोजमि देहायको कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरी मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ:- । (क) मालवस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजात समेत जाँच नगरी घोषणाका आधारमा मात्र जाँचपास गर्ने, । (ख) मालवस्तुको जाँच नगरी तत्सम्बन्धी कागजात मात्र जाँच गरी जाँचपास गर्ने, । (ग) मालवस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजात समेत जाँच नगरी जाँचपास पछि परीक्षण गर्ने गरी घोषणाका आधारमा मात्र जाँचपास गर्ने, । (घ) मालवस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजात समेत पूर्ण रूपमा जाँच गरेर जाँचपास गर्ने । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "छनौट प्रणाली" भन्नाले राजस्व सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्यको सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, मालवस्तुको प्रकृति, मालवस्तुको उत्पत्तिको मुलुक, मालवस्तु चलान भएको मुलुक, आपूर्तिकर्ता, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टको साख आदिको आधारमा निर्धारण गरिने जोखमिलाई वचार गरी त्यस्ता जोखमिका आधारमा मालवस्तुको वर्गीकरण गरी मालवस्तु जाँचपास गर्न वभागले जारी गरेको निर्देशिकामा निर्धारण गरिएको प्रणाली समझनु पर्छ । २१. मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने: दफा २० बमोजमि मालवस्तु वा कागजात जाँच गरेपछि भन्सार अधिकृतले पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य दफा १३ बमोजमि र नकिासी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य दफा १६ बमोजमि निर्धारण गर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । भन्सार महसुल ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । २२. मालवस्तुको वर्गीकरण तथा महसुल निर्धारण: (१) दफा २१ बमोजमि भन्सार मूल्य निर्धारण भएपछि भन्सार अधिकृतले घोषित मालवस्तु भन्सार महसुल ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । भन्सार महसुल ऐन, २०८१ बमोजमि वर्गीकरण भए नभएको जाँच गर्नु पर्नेछ ।

त्यसरी जाँच गर्दा भन्सार अधिकृतले दफा ६१क. को उपदफा (३) मा उल्लिखित वषियलाई समेत आधार लई वर्गीकरण ठीक भए वा नभएको यकनि गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मालवस्तुको वर्गीकरण जाँच गर्दा ठीक पाइएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुमा लाग्ने महसुल निर्धारण गर्नेछ । (३)

उपदफा (१) बमोजमि जाँच गर्दा मालवस्तुको वर्गीकरण ठीक नभएको पाइएमा भन्सार अधिकृतले घोषणाकर्तालाई जानकारी गराई वर्गीकरण उपशीर्षक संशोधन गरी सोही बमोजमि लागूने महसुल नरिधारण गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि भन्सार अधिकृतले गरेको संशोधनमा चर्चित नबुझ्ने पैठारीकर्ताले दफा ६१क. बमोजमि पुनरावलोकनका लागि महानरिदेशक समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । त्यसरी नविदन दनुअघि भन्सार अधिकृतले नरिधारण गरेको महसुल भुक्तान गरी मालवस्तु छुटाउनु पर्नेछ । (५) पैठारीकर्ताले उपदफा (४) बमोजमि महसुल भुक्तान गर्दा वस्तु वर्गीकरणको अन्तमि नरिणय हुँदा ठहरे बमोजमि हुने गरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा धरौटीमा राख्न भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । त्यसरी नविदन दएमा भन्सार अधिकृतले सोही बमोजमि धरौटी राखी मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि मालवस्तुको वर्गीकरण यकिन गर्न भन्सार अधिकृतलाई द्विविधा भएमा द्विविधा हुनुपर्ने कारण र आफ्नो राय तथा मालवस्तुको नमूना सहित महानरिदेशक समक्ष नरिणयका लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि लेखी आएमा महानरिदेशकले वर्गीकरण उपशीर्षक तोक्ने नरिणय गरी सोको जानकारी भन्सार अधिकृतलाई गराउनु पर्नेछ । भन्सार अधिकृतले पनि सोही बमोजमि मालवस्तुको वर्गीकरण तथा महसुल नरिधारण गरी मालवस्तु जाँचपास गर्नेछ । २३. मालवस्तु जाँचपास गर्ने: महसुल बुझाउन नपर्ने गरी प्रचलति कानून बमोजमि छुट वा सुविधा दिएकोमा बाहेक दफा २२ बमोजमि नरिधारण भएको महसुल लिएर मात्र भन्सार अधिकृतले मालवस्तु जाँचपास गर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । २३क. केन्द्रीय जाँचपास प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्ने: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्सार कार्यालयमा घोषणा भएको मालवस्तुका सम्बन्धमा वभागले तोकिए बमोजमि मालवस्तु जाँचपास गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । २४. मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा आइपुगनु अघि महसुल नरिधारण गर्न सकिने: (१) कुनै पैठारीकर्ताले पैठारी गर्ने मालवस्तु सम्बन्धति भन्सार कार्यालयमा आइपुगनु अघि सो मालवस्तुमा लागूने महसुल बुझाउन चाहेमा सोको लागि सो मालवस्तु सम्बन्धी दफा १८ बमोजमिको कागजात संलग्न गरी प्रज्जापनपत्र भरी भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर जाँचबुझ गर्दा त्यसरी महसुल लनि मनासबि देखिएमा भन्सार अधिकृतले दफा २२ बमोजमि महसुल नरिधारण गरदिनि सक्नेछ । त्यसरी नरिधारण भएको महसुल पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि नरिधारण भएको महसुल दर वा परवित्त्य वदिशी मुद्राको वनिमिय दर महसुल बुझाएको दनि र मालवस्तु जाँचपास हुँदाको दनिमा फरक पर्न गएमा मालवस्तु जाँचपास हुँदाको दनि कायम रहेको दर लागू हुनेछ । (४) जुन मालवस्तुका सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोजमि महसुल बुझाइसकिएको हो सो मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा आइपुगेपछि सो कार्यालयले त्यस्तो मालवस्तुको आवश्यक प्रक्रिया प्रथमकितासाथ पूरा गरी त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गरदिनु पर्नेछ । २५. नकिसी वा पैठारी गर्न सकिने: (१) नकिसी वा पैठारी गरनि मालवस्तुको नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ता वा नजिको भन्सार एजेन्टले दफा २३ बमोजमि महसुल बुझाएको प्रज्जापनपत्र वा रसदि प्राप्त गरेपछि र दफा १८ को उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित मालवस्तुको हकमा भन्सार अधिकृतले जाँच गरी वा गराई लैजाने अनुमतदिएपछि मात्र त्यस्तो मालवस्तु नकिसी वा पैठारी गर्न सक्नेछ । (२) कसैले वदियुतीय माध्यमबाट सफ्टवेयर नकिसी गरेकोमा नकिसी सम्बन्धी सम्झौता, बीजक र सम्बन्धति पैठारीकर्ताबाट भुक्तानी प्राप्त भएको प्रमाण समेतको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रमाणति गरेपछि मात्र त्यस्तो सफ्टवेयर नकिसी भएको माननिन्छ । २६. नसिसा, प्रमाण वा रसदि माग गर्न सक्ने: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै मालवस्तु पैठारी गरी ल्याएको हो वा नकिसी गर्न लागेको हो र भन्सार महसुल तरिको छैन भनी वशिवास गर्नुपर्ने मनासबि कारण भएमा वा भन्सार महसुल नतरिको थाहा पाएमा भन्सार कार्यालयको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तबाट सो मालवस्तुको भन्सार महसुल तरिको प्रमाण वा भन्सार महसुल नलाग्ने भए सोही व्यहोराको नसिसा माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग भएको प्रमाण वा नसिसा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो कर्मचारीलाई देखाउनु पर्नेछ । नजिले त्यस्तो प्रमाण वा नसिसा पेश गर्न नसकेमा वा पेश गरेको नसिसामा लेखिए बमोजमिको मालवस्तु नभई फरक मालवस्तु देखिनि आएमा त्यस्तो कर्मचारीले त्यस्तो मालवस्तु र व्यक्तभन्सार अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएपछि भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु रोक्का गर्न आदेश दनि सक्नेछ र पेश भएको व्यक्तलाई चोरी नकिसी वा पैठारीको कसूरमा कारबाही चलाउनेछ । २७. प्रज्जापनपत्रको ढाँचा: प्रज्जापनपत्रको ढाँचा तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । मालवस्तुको जाँच सम्बन्धी व्यवस्था । २८. भारी वा पोका खोल्न र जाँचन सक्ने: (१) भन्सार अधिकृतले नकिसी वा पैठारी हुने जुनसुकै मालवस्तुको भारी वा पोका एक एक गरी वा बीच बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतशित मात्र खोल्न र जाँचन वा आफू मातहतका कुनै कर्मचारीलाई त्यसरी खोल्न र जाँचन आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जाँच गर्दा जीवति जनावर, छटि नाश हुन सक्ने वस्तुहरु र भन्सार अधिकृतले आवश्यक ठानेका अन्य मालवस्तु पहिले जाँच गर्नु पर्नेछ ।

(३) भन्सार अधिकृत वा नजि मातहतको कर्मचारीले मालवस्तुको भारी वा पोका उपदफा (१) बमोजमि खोले जाँचेकोमा त्यसरी जाँचेको तरकिा र अदतको स्पष्ट वविरण प्रज्जापनपत्रमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि जाँच भएको वा नभएको भारी वा पोकाका सम्बन्धमा शङ्का लागेमा वा सो सम्बन्धमा कुनै सूचना प्राप्त भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो भारी वा पोका जाँच नै नभए भए जाँचबुझ गराउन वा जाँच भइसकेको भए पुनः जाँचबुझ गर्न आफू मातहतका कर्मचारीलाई आदेश दनि सक्नेछ । (५) नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताले आफ्नो उपस्थितिमा मालवस्तु जाँच गराउन चाहेमा सोको जानकारी लखिति

रूपमा भन्सार अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । त्यसरी जानकारी दिएकोमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताको उपस्थितिमा मालवस्तुको जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । तर भन्सार अधिकृतले तोकेको समयमा नजि उपस्थिति नभएमा नजिको अनुपस्थितिमा नै मालवस्तुको जाँच गर्न बाधापर्ने छैन ।

(६) भन्सार अधिकृतले यस दफा बमोजमि मालवस्तु जाँच गर्दा वा गराउँदा पैठारीकर्ताले गरेको घोषणाका आधारमा लाग्ने महसुल असुल गरेर मात्र मालवस्तुको जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि जाँच गर्दा नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ता वा नजिको एजेन्टले गरेको घोषणा वा प्रज्ञापनपत्रसाथ संलग्न गरेको कागजातमा उल्लिखित विवरण बमोजमिको मालवस्तु नभई फरक परेमा त्यस्तो मालवस्तुको जाँच गर्नु अगाडि नै महसुल असुल भएको रहेछ भने पैठारीकर्ताले त्यस्तो महसुल फर्तिता वा लाग्ने महसुलमा मलिन गर्न पाउने छैन । (८) एकपटक जाँचपास भएको मालवस्तु नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताले भन्सार क्षेत्रबाट उठाई लैजानु अघि वा भन्सार क्षेत्र बाहिर लगसिकेपछि महानिर्देशकले खटाएको कुनै अधिकृत । कर्मचारी वा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको भन्सार अधिकृतले पुनः पूरा वा आंशिक रुपमा जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । त्यसरी जाँच गर्दा सोको कारणका बारेमा महानिर्देशक वा भन्सार अधिकृतले सम्बन्धित आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई जानकारी दनि पर्नेछ । २९. जाँच गरे सरह हुने: दफा २८ बमोजमि भारी वा पोका जाँच गर्दा सो भारी वा पोकामा पेश भएको बील बीजक, अन्य कागजात वा विवरण बमोजमि मालवस्तु भएमा जाँच नगराएका अन्य भारी वा पोकाभित्रका मालवस्तु पनि जाँच गरेको मानिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ३०. मालवस्तुको नमूना सङ्कलन र परीक्षण: (१) पैठारी हुने खाद्य वा पेयपदार्थ वा अन्य कुनै मालवस्तुको गुणस्तर परीक्षण, भन्सार मूल्याङ्कन, वर्गीकरण, जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको दृष्टिकोणले नमूना जाँच गर्न वा सम्बन्धित विशेषज्ञबाट जाँच गराउन वा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन आवश्यक देखेमा भन्सार अधिकृतले उक्त मालवस्तुको धनी वा नजिको एजेन्टको रोहबरमा नमूना झर्कि आफैले जाँच गर्न, सम्बन्धित विशेषज्ञबाट जाँच गराउन वा विभाग वा भन्सार कार्यालयको प्रयोगशाला वा अन्य सरकारी निकायको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षणको लागि प्राप्त हुन आएको मालवस्तुको नमूना विभागको वा अन्य सरकारी निकायको प्रयोगशालाले यथाशीघ्र परीक्षण गरी त्यसको नतिजा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि भन्सार कार्यालयबाट परीक्षणको लागि प्राप्त नमूनाहरू विभागको प्रयोगशालाले आफैले परीक्षण गर्न नसक्ने भएमा सरकारी निकायको अन्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराई त्यसको प्रतविदन सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षण गर्दा त्यस्तो मालवस्तुले स्वास्थ्य वा वातावरणलाई हानि पुर्याउने वा प्रतिकूल असर पार्ने देखिएमा भन्सार अधिकृतले सम्बन्धित पैठारीकर्तालाई त्यस्तो मालवस्तु विदेशी मुलुकको सम्बन्धित नकिसीकर्तालाई तोकिए बमोजमि फर्तिता पठाउने आदेश दनिन्छ । तर भन्सार अधिकृतले त्यसरी आदेश दनुअघि नजि पैठारीकर्ताबाट त्यस्तो मालवस्तुको लागि भुक्तानी गरेको विदेशी मुद्रा फर्तिता ल्याएको प्रमाण पेश गर्न लगाउन वा त्यस्तो विदेशी मुद्रा फर्तिता ल्याउने कबुलियतनामा पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि दिएको आदेश बमोजमि सम्बन्धित पैठारीकर्ताले त्यस्तो मालवस्तु फर्तिता नपठाएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी तोकिए बमोजमि सडाउन वा नष्ट गर्न सक्नेछ र त्यसरी सडाउन वा नष्ट गर्न लाग्ने वा लागेको खर्च सम्बन्धित पैठारीकर्ताबाट असुल गरिन्छ । ३१. सम्बन्धित स्थानमा गई मालवस्तु जाँच गर्न सक्नि: (१) कुनै नकिसीकर्ताले आफूले नकिसी गर्ने मालवस्तु त्यस्तो मालवस्तुको उत्पादनस्थल वा गोदाममा गई जाँच गरिदिन भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन अनुसार मालवस्तु जाँच गर्न मनासबि देखिएमा भन्सार अधिकृतले तोकिए बमोजमिको शुल्क लई त्यस्तो उत्पादनस्थल वा गोदाममा आफै गई वा आफू मातहतका कर्मचारीलाई पठाई मालवस्तु जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । (३) कुनै पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरी ल्याएको मालवस्तु भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिर जाँच गरिदिन तोकिएको कागजात संलग्न गरी प्रज्ञापनपत्र भरी भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त नविदन जाँचबुझ गर्दा त्यसरी जाँच गर्न मनासबि देखिएमा महानिर्देशकको पूर्व स्वीकृति लिई भन्सार अधिकृतले तोकिएको शुल्क असुल गरी भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिर आफै गई वा आफू मातहतका कर्मचारीलाई पठाई मालवस्तुको जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि मालवस्तु जाँच गर्नुअघि भन्सार अधिकृतले पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको भन्सार मूल्य अनुसार सो मालवस्तुमा लाग्ने महसुल पचास प्रतिशत महसुल थप गरी हुन आउने रकम थरौटी लनु पर्नेछ । भन्सार कार्यालयले त्यस्तो थरौटी रकम सो मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलभन्दा बढी भएमा त्यसरी बढी भएजतिरकम पैठारीकर्तालाई फर्तिता दनि पर्नेछ र कम भएमा त्यस्तो कम रकम पैठारीकर्ताबाट असुल गर्नु पर्नेछ । ३२. ढुवानी गर्ने साधनमा सीलबन्दी गर्न सक्नि: भन्सार कार्यालयबाट मालवस्तु जाँचपास भएपछि त्यस्तो मालवस्तु आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । बन्द कन्टेनरबाट ढुवानी गरिने भएमा त्यस्तो कन्टेनरमा भन्सार कार्यालयले सील छाप लगाउनु पर्नेछ ।

३३. स्वीकृत निलिई खोल्न, हेर्न र जाँच नपाउने: भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएका मालवस्तु र त्यस्तो मालवस्तु ढुवानी गरिहेको साधन राजस्व चुहावट सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारी बाहेक अर्थ मन्त्रालय वा महानिर्देशकको पूर्व स्वीकृति निलिई अन्य निकायले खोल्न हेर्न र जाँच पाउने छैन । परिच्छेद-८ । जाँचपास पछिको परीक्षण, खानतलासी तथा पक्राउ सम्बन्धी व्यवस्था । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित ।

३४. जाँचपासपछि परीक्षण गर्न सकिने: (१) नकिसी वा पैठारी भएको मालवस्तुको सम्बन्धमा देहायका कुराहरू यकिन गर्नका लागि महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले कुनै नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताको मालवस्तु खरिद, बिक्री, नकिसी वा पैठारी सम्बन्धी खाता, सरेस्ता अभिलेख वा अन्य यस्तै कागजात, बैङ्क अभिलेख, कम्प्युटर प्रणाली लगायत नजिको व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख परीक्षण गर्न सक्नेछः- । (क) दफा १८ को उपदफा (७) बमोजमि मालवस्तु घोषणा गरे नगरेको, । (ख) घोषणा बमोजमि मालवस्तु भए नभएको, । (ग) मालवस्तुको भन्सार मूल्य यथार्थ भए नभएको, । (घ) मालवस्तुको वर्गीकरण उपशीर्षक ठीक भए नभएको, । (ङ) मालवस्तु नकिसी वा पैठारी गर्दा बखत प्रचलित कानून बमोजमि बुझाउनु पर्ने महसुल बुझाए नबुझाएको, । (च) यस ऐन वा अन्य प्रचलित ऐन बमोजमि पूर्ण वा आंशिक भन्सार महसुल छुट वा सुवधामा पैठारी गरेका मालवस्तु उद्देश्य बमोजमि प्रयोग भए नभएको र सम्बन्धित व्यक्तिले पैठारी गरे नगरेको, । (छ) मालवस्तु पैठारी गर्दा प्रज्ञापनपत्र, खरिद बीजक वा पैठारी सम्बन्धी अन्य कागजातमा उल्लेख गरेका नाप, आकार, एकाई र नजिको खरिद खाता, बिक्री खाता, बिक्री बीजकमा उल्लेख गरिएका नाप, आकार र एकाईमा एकरूपता भए नभएको । (२) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षण गर्दा मालवस्तुको भन्सार मूल्य फरक परेको वा वस्तु वर्गीकरण उपशीर्षक फरक परेको वा प्रचलित कानून बमोजमि लाग्ने महसुल छुटेको कारणले कम महसुल असुल भएको देखिएमा महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले त्यसरी कम असुल भएको महसुल असुल गरी सोही महसुल बराबर जरिवाना गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षण गर्दा नकिसी वा पैठारी गरेको मालवस्तु घोषणा गरेको भन्दा भन्नि पाइएमा वा परिमाण घटी घोषणा गरेको पाइएमा र सो कारणले घटी महसुल असुल भएको देखिएमा महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले त्यसरी फरक घोषणा वा परिमाण घटी गरे बापत लाग्ने महसुल असुल गरी दफा ५७ बमोजमि जरिवाना गर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षण गर्दा सो उपदफाको खण्ड (क) बमोजमि घोषणा नगरी पैठारी गरेको पाइएमा महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्यको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्नेछ । तर मालवस्तुको प्रकृति अनुसार खुलाउन नसकिने किसिमका वविरण नखुलाएको आधारमा यस उपदफा बमोजमि जरिवाना गरिने छैन ।

(५) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षण गर्दा सो उपदफाको खण्ड (च) बमोजमिको महसुल छुट सुवधि उद्देश्य वपिरीत प्रयोग गरेको वा सम्बन्धित व्यक्तिले पैठारी नगरेको पाइएमा महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले दफा ५७ को उपदफा (२०) बमोजमि जरिवाना गर्नेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षण गर्दा सो उपदफाको खण्ड (छ) बमोजमि मालवस्तुको नाप, आकार र एकाईमा एकरूपता नभएको पाइएमा महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्यको पाँच प्रतिशत जरिवाना गर्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि परीक्षण गर्दा महसुल वा जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिएमा महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले महसुल र जरिवाना निर्धारण गरी सम्बन्धित नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई सोको जानकारी दिई सफाई पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दनि पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि जानकारी प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र सफाई पेश गर्नु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि सफाई पेश भएमा सफाई पेश भएपछि वा सफाई पेश नभएमा सफाई पेश गर्ने म्याद नाघे पछि महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले अन्तमि महसुल र जरिवाना निर्धारण गरी सम्बन्धित नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई सो बमोजमिको रकम दाखलिा गर्ने आदेश दनिन्छ । महसुल वा जरिवाना निर्धारण गर्नु पर्ने नदेखिएमा सोको जानकारी सम्बन्धित नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई दनि पर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि आदेश प्राप्त गरेको मितिले पैतीस दिनभित्र त्यस्तो आदेश प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सोही आदेशमा तोकिए बमोजमिको रकम दाखलिा गर्नु पर्नेछ । उक्त अवधिभित्र रकम दाखलिा नगरेमा त्यस्तो महसुल तथा जरिवाना दाखलिा गर्ने आदेश दिएको मतिदिखि वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज समेत गणना गरी असुल गरिनेछ । (११) उपदफा (१०) बमोजमि बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताको नकिसी वा पैठारी लगायतका कारोबार तथा चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरी महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले सोही सम्पत्तिबाट त्यस्तो रकम असुल गर्नेछ । (१२) उपदफा (११) बमोजमि रकम असुल हुन नसकेमा त्यस्तो रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गरिनेछ । (१३) महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले यस दफाको प्रयोजनका लागि आवश्यक देखेमा बैङ्क वा वित्तीय संस्था एवं नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताको कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य कुनै व्यक्ती वा निकायबाट सम्बन्धित नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ता, नजिको कारोबार वा । मालवस्तुसँग सम्बन्धित भुक्तानी, बैङ्क खाता, नाफा नोक्सानको हिसाब, कर वविरण, बीजक र यस्तै अन्य कागजात माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरिएको हिसाब, कर वविरण, बीजक तथा कागजात उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित व्यक्ती वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । (१४) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षण गर्दा महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले प्रमाण बुझ्न, सम्बन्धित व्यक्तिलाई बयान गराउन तथा लिखित, प्रमाण वा कागजात पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(१५) उपदफा (१४) को प्रयोजनका लागि महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले व्यक्तित्व वा सार्वजनिक रुपमा सूचना जारी गर्न सक्नेछ । (१६) उपदफा (१५) बमोजमि जारी गरिएको सूचनाको म्यादभित्र उपस्थित नहुने वा माग भएबमोजमि लिखित, प्रमाण वा कागजात पेश नगर्ने नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले दफा ५७ को उपदफा (१५क) बमोजमि जरिवाना गरी नजिको नकिसी वा पैठारी सम्बन्धी कारोबार रोक्का गरी उपलब्ध भएसम्म लिखित, प्रमाण वा कागजातका आधारमा परीक्षण गर्न सक्नेछ । (१७) उपदफा (१६) बमोजमि परीक्षण गरिसकेपछि सो नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताका सम्बन्धमा पछि थप प्रमाण कागजात प्राप्त भएमा त्यस्ता प्रमाण कागजातका आधारमा यस दफा बमोजमि पुनः परीक्षण गर्न सकिनेछ ।



(१८) यस दफा बमोजमिको परीक्षण मालवस्तु जाँचपास भएको मतिलि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । दुई वर्षसम्म गर्न सकिनेछ । तर कुनै नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताले झुट्टा लेखित वा कागजात तयार गरी प्रचलित कानून बमोजमि लाग्ने भन्दा कम महसुल दाखलिा गरेको प्रमाणति भएमा भन्सार परीक्षकले महानरिदेशकको अनुमतिलिई आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । दुई वर्षपछि समेत परीक्षण गर्न सक्नेछ । (१९) यस दफा बमोजमि नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई महानरिदेशक वा भन्सार परीक्षकले दनि सूचना वा म्याद वा सफाई पेश गर्ने सूचना वा महसुल र जरविना दाखलिा गर्ने आदेश सम्बन्धति व्यक्तिको इमेल ठेगानामार्फत पठाउन सक्नेछ । त्यसरी इमेल ठेगानामा पठाइएको सूचना, जानकारी वा आदेश नजिले प्राप्त गरेको माननिछ । ३५. मालवस्तु तथा व्यक्तिलि भन्सार अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्ने: कुनै व्यक्तिलि दफा ३ बमोजमि तोकिएको बाटोबाट नलगाँवा चोरी, छली मालवस्तु नकिसी वा पैठारी गरेको वा गर्न लागेको भन्सार कार्यालयको कर्मचारीले वा महानरिदेशकले खटाएको कुनै अधिकारीले फेला पारेमा नजिले त्यस्तो मालवस्तु र सो मालवस्तु लिई जाने व्यक्तितथा सवारी साधन पक्राउ गरी भन्सार अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेश हुन आएको मालवस्तु, व्यक्तरि सवारी साधन उपर भन्सार अधिकृतले चोरी नकिसी वा चोरी पैठारीको कसूरमा कारबाही चलाउनेछ । ३६. शङ्का लागेमा वा आधार भएमा तलासी गर्ने: कसैले भन्सार महसुल लाग्ने मालवस्तु भन्सार महसुल नतरि वा चोरी पैठारी गरी ल्याएको छ वा चोरी नकिसी गरी लिई जान लागेको छ वा प्रतबिन्धति मालवस्तु नकिसी वा पैठारी गरेको छ वा गर्न लागेको छ भनी वशिवास गर्नुपर्ने मनासबि आधार वा कारण भएमा वा शङ्का लागेमा भन्सार कार्यालयको जुनसुकै कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिला वा जुनसुकै साधनलाई रोक्का गर्न र त्यस्तो व्यक्तिला वा त्यस्तो सवारी साधनको तलासी लनि सक्नेछ ।

३७. तलासी लिने व्यक्तिलि तलासी हुनुभन्दा अगाडि आफूलाई भन्सार अधिकृत छेउ पेश गराउन माग गर्न सक्ने: (१) भन्सार अधिकृत वा सो प्रयोजनको लागि तोकिएको कर्मचारी बाहेक अरु कुनै कर्मचारीले दफा ३६ बमोजमिको तलासी लनि चाहेकोमा सम्बन्धति व्यक्तिलि त्यस्तो तलासी लनिभन्दा अगाडि आफूलाई भन्सार अधिकृत समक्ष पेश गराउन माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि भन्सार अधिकृत समक्ष पेश गराउन माग भएकोमा सम्बन्धति भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले कुनै ढलिसुस्ती नगरी नजिलाई भन्सार अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेश गरिएको व्यक्तिको तलासी लनिपर्ने मनासबि आधार देखिएमा भन्सार अधिकृतले नजिको तलासी आफै लनि वा आफू मातहतका कर्मचारीलाई लनि लगाउनेछ र त्यस्तो आधार नदेखेमा नजिलाई तुरुन्त छोडदिनेछ । ३८. चोरी पैठारी वा चोरी नकिसी गरेको माननि: दफा ३६ वा ३९ बमोजमि तलासी लँदा भन्सार महसुल लाग्ने वा यस ऐन बमोजमि घोषणा गरी पैठारी वा नकिसी गर्नुपर्ने मालवस्तु बरामद भएकोमा भन्सार अधिकृतले तलासी लिएको व्यक्तिलाई सो मालवस्तुको प्रज्जापनपत्र र भन्सार महसुल लाग्ने मालवस्तु भए महसुल तरिको नसिसा पेश गर्न आदेश दनिनेछ । नजिले त्यस्तो प्रज्जापनपत्र वा नसिसा पेश गर्न नसकेमा चोरी पैठारी वा चोरी नकिसी गरेको माननिनेछ । ३९. घर, भवन, गोदाम वा ठाउँको खानतलासी लनि: (१) कसैले भन्सार महसुल छली वा चोरी पैठारी गरी ल्याएको मालवस्तु कुनै घर, भवन, गोदाम वा अन्य कुनै पनठाउँमा लुकाएको वा राखेको छ भन्ने वशिवास वा शङ्का गर्नुपर्ने मनासबि कारण भएमा महानरिदेशकले वा सम्बन्धति भन्सार अधिकृतले कारण सहतिको नरिणय गरी त्यस्तो घर, भवन, गोदाम वा ठाउँको खानतलासी लनि वा लनि लगाउन आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आदेश पाउने कर्मचारीले त्यस्तो घर, भवन, गोदाम वा ठाउँको खानतलासी लनि अघिसो घर, भवन, गोदाम वा ठाउँको धनी वा सो घर, भवन, गोदाम वा ठाउँमा तत्काल बसोबास गरिहेका व्यक्तिलाई त्यसरी खानतलासी लनि परेको कारण समेत खोली सूचना दनि पर्नेछ । त्यस्तो धनी वा व्यक्तिलि त्यस्तो सूचना बुझ्न नमानेमा सो सूचनाको एक प्रतित्यस्तो घर, भवन, गोदाम वा ठाउँको सबैले देखे स्थानमा टाँसी दनि पर्नेछ र त्यसरी सूचना टाँस भएपछि सम्बन्धति धनी वा व्यक्तिलि खानतलासीको सूचना रीतपूर्वक पाएको माननिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सम्बन्धति धनी वा व्यक्तिलाई सूचना दपिपछि नजिले खानतलासी लनि खटएका कर्मचारीलाई त्यस्तो घर, भवन, गोदाम वा ठाउँको खानतलासी लनि दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि खानतलासी लनि कुनै व्यक्तिलि बाधा वरिध गरेमा खानतलासी लनि खटएका कर्मचारीले खानतलासी लनिपर्ने घर, भवन, गोदाम वा अन्य कुनै ठाउँमा बसिहेका व्यक्तिलाई हट्ने सूचना र मौका दनि पर्नेछ । यसरी हट्ने सूचना र मौका दँदा दँदै पननिजिहु नहटेमा त्यस्तो कर्मचारीले सुरक्षा नकियाको सहयोगमा आवश्यक बल समेत प्रयोग गरी खानतलासी लनिपर्ने घर, भवन, गोदाम वा ठाउँको बाहिरि वा भतिरी ढोका, झ्याल वा छस्कनी खोली वा फोरी सूर्योदय देखि सूर्यास्तभतिर कुनै पनसिमयमा खानतलासी लनि सक्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजमि खान तलासी लँदा खान तलासी लनि कर्मचारीले उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य वा कुनै कार्यालयको कर्मचारी वा घर धनी वा नजिको प्रतनिधि वा सोहर वर्ष उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिलाई साक्षी राखी तलासी लनि पर्नेछ । त्यस्तो साक्षी बस्ने मानसि फेला नपरेमा वा नजिले साक्षी बस्न इन्कार गरेमा सोही व्यहोराको कैफयित जनाई तलासी लनि कर्मचारीले सहीछाप गर्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि खानतलासी लँदा भन्सार छली वा चोरी पैठारी गरी ल्याएका मालवस्तु बरामद भएमा त्यसरी खानतलासी लनि कर्मचारीले त्यस्तो मालवस्तु आफ्नो कब्जामा लिई त्यस्तो मालवस्तुको वविरण खोलिएको फेहरसित तयार गरी सोको एक प्रतखानतलासी लिएको घर, भवन, गोदाम वा सो ठाउँको सम्बन्धति व्यक्तिलाई तत्काल बुझाइदनि पर्नेछ । सम्बन्धति व्यक्तिलि बुझ्न नमानेमा वा बुझाउन

नसकएिमा दुईजना साक्षीको रोहवरमा मुचुल्का गरी टाँस गर्नु पर्नेछ । यसरी टाँस गरिएकोमा सम्बन्धति व्यक्तिलाई बुझाए सरह माननिछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिका मालवस्तु तथा फेहरसित त्यस्तो कर्मचारीले सम्बन्धति भन्सार अधिकृत समक्ष दाखलिा गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दाखलिा भएपछि भन्सार अधिकृतले यस ऐन बमोजमि कारबाही गर्नेछ । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । ४०. पक्राउ गर्न सक्ने: (१) दफा ३६ वा ३९ बमोजमि तलासी लाँदा कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको देखनि आएमा त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने वविरण सहति मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागनिविदन दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदनबाट पक्राउ गर्नुपर्ने कारण मनासबि देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पूरजी जारी गर्ने अनुमतदिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पक्राउ पूरजी जारी गरिएको व्यक्तिलाई गरिफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थति गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूर गर्ने व्यक्तितत्काल पक्राउ नगरिएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा नजिले प्रमाण दसी वा सबूत नष्ट गर्ने मनासबि कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धति फरार रहेको व्यक्तिलाई फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा फेला परेमा भन्सार अधिकृत वा नजिबाट अधिकार प्राप्त भन्सार कार्यालयका अन्य कर्मचारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ गर्न वा गर्न लगाउन सक्नेछ ।

४१. नगद धरौटीमा छाड्न वा हरिसतमा राख्न सक्ने: (१) दफा ४० को उपदफा (३) बमोजमि पेश भएको व्यक्तितत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिएमा भन्सार अधिकृतले नजिलाई यस ऐन बमोजमि हुनसक्ने कैद र जरिवाना बापतको रकम र बगिी समेत असुल गर्नुपर्ने कायम हुन सक्ने बगिी बराबरको रकम समेतको नगद धरौटी लाई तोकिएको समय र स्थानमा हाजरि हुने गरी छाड्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग भएको नगद धरौटी पेश गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो नगद धरौटी भन्सार कार्यालयमा दाखलिा नगरेसम्म नजिलाई हरिसतमा राखनिछ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई नगद धरौटीमा छाड्दा नजिले प्रमाण लोप गर्न सक्ने आधार देखिएमा भन्सार अधिकृतले कारण खोली त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई हरिसतमा राख्दा नजिलाई यस ऐन बमोजमि हुने कैदको अधिकतम अवधिभन्दा बढी हरिसतमा राखनि छैन । (५) उपदफा (१) बमोजमि दण्ड बापतको धरौटी लाँदा एक दिन कैद बराबर आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । तीन सय रुपैयाँका दरले लनि पर्नेछ । ४२. फरार व्यक्तिलाई पछि पक्रन हुने: यस ऐन अन्तर्गत कसूर माननि कुनै कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसूर गर्दाकै बखत पक्रन नसकिएमा वा पक्राउ गरिएको भएपनि नजि फरार भएमा भन्सार अधिकृतले वा नजिले अधिकार दिएको कर्मचारीले वा सो कार्यका लागि खटिएको कर्मचारीले नजिलाई जुनसुकै बखत पक्रन सक्नेछ । त्यसरी पक्रिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका बखत पक्रिए सरह कारबाही हुनेछ । ४३. अधिकतम बल प्रयोग गर्न सक्ने: (१) कसैले दफा ३ बमोजमि तोकिएको बाटो बाहेक अन्यत्रबाट मालवस्तु नकिसी वा पैठारी गर्न लागेमा भन्सार अधिकृत वा नजिबाट अधिकारप्राप्त भन्सार कार्यालयका कर्मचारी वा अधिकारप्राप्त सरकारी कर्मचारीले नजिलाई रोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रोक्न खोज्दा नजिले त्यस्तो अधिकृत वा कर्मचारीलाई हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरेमा भन्सार अधिकृत वा त्यस्तो कर्मचारीले नजिलाई त्यसो नगर्न समझाउनु बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि समझाउँदा बुझाउँदा पनि नजिले हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरेमा भन्सार अधिकृत वा त्यस्तो कर्मचारीले नजिलाई पक्राउ गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि पक्राउ गर्न खोज्दा नजिले जोरजुलुम गरेमा वा भाग्न उम्कन खोजेमा र तत्काल पक्राउ गर्न नसकनि अवस्था भएमा आफ्नो रक्षा र कर्तव्यको पालनाको नमित्ति त्यस्तो भन्सार अधिकृत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले घटनास्थलमा सुरक्षाको लागि खटिएका कर्मचारीले त्यस्तो घटना रोक्न पहिले हवाई फायर गर्ने र त्यसो गर्दा पनि स्थिति नियन्त्रण नभए वा हुलहुज्जत गर्ने व्यक्तिसँग समेत हतयार भएमा कम क्षति हुने गरी गोली समेत चलाउन सक्नेछ । (५) दफा ३ अन्तर्गत तोकिएको बाटो गरी सवारी साधनबाट आवत जावत गर्ने कुनै व्यक्तिलाई भन्सार कार्यालयको कर्मचारीले त्यस्तो सवारी साधन समेत रोक्न वा रोक्न लगाउन आदेश दिन सक्नेछ ।

त्यस्तो आदेश नमानी हुलहुज्जत वा जोरजुलुम गरी त्यस्तो सवारी साधन नजाँचाई भगाउने प्रयत्न गरेमा वा भगाएमा त्यस्तो सवारी साधनको पाङ्ग्रामा भन्सार अधिकृतको आदेशले भन्सारमा सुरक्षाको नमित्ति खटिएका कर्मचारीले कम क्षति हुने गरी गोली चलाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (४) र (५) बमोजमि गोली चलाउन परेको अवस्थामा सो कुराको जानकारी भन्सार अधिकृत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले छिटो साधनद्वारा महानिर्देशक तथा सम्बन्धति प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दनि पर्नेछ । परिच्छेद-९ । मालवस्तु कब्जा, जफत तथा ललाम बकिरी सम्बन्धी व्यवस्था । ४४. जफत हुने मालवस्तु कब्जामा लनि सक्ने: यस ऐन बमोजमि जफत हुने मालवस्तु देखेमा वा पत्ता लागेमा भन्सार अधिकृतले वा नजिबाट अधिकारप्राप्त भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले वा नेपाल सरकारबाट अधिकारप्राप्त कर्मचारीले जुनसुकै ठाउँमा र कहलिसुकै पनि त्यस्तो मालवस्तु कब्जामा लनि सक्नेछ । ४५. कब्जामा लिएको नसिसा दनि पर्ने: दफा ४४ बमोजमि मालवस्तु कब्जामा लनिले त्यसरी मालवस्तु कब्जामा लनि परेको कारण र कब्जामा लिएको मालवस्तुको वविरण खोलिएको फेहरसित सहतिको नसिसा मालवस्तु कब्जा गरेको बढीमा तीन दिनभित्र सम्बन्धति मालवस्तु धनीलाई दनि पर्नेछ । ४६. मालवस्तु बुझाउनु पर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि भन्सार कार्यालयको कुनै कर्मचारी वा अन्य नकियाले दफा ४४ बमोजमि कब्जामा लिएको मालवस्तु र दफा ४५ बमोजमिको फेहरसितको एक प्रतियथाशीघ्र

भन्सार अधिकृत समक्ष बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मालवस्तु दाखला भएपछि भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु यस ऐन बमोजमि कब्जा गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ । त्यसरी जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो मालवस्तु बनि कारण कब्जामा लिएको वा कब्जामा लानि नपर्ने देखिएमा नजिले तुरुन्त त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई सो मालवस्तु फर्ति दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा मालवस्तु जफत हुने देखिएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजमिको कारबाही चलाउनु पर्नेछ । ४७. जफत भएको र भन्सारबाट नछुटाएको मालवस्तु नेपाल सरकारको हुने: (१) यस ऐन बमोजमि जफत गरिएको मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ । (२) भन्सारमा रहेको मालवस्तु सम्बन्धति मालवस्तु धनीले तोकेको अवधिभित्र छुटाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको अवधिभित्र छुटाउन नलगेको मालवस्तु छुटाई लैजान सम्बन्धति भन्सार कार्यालयले आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । "पन्ध्र दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको सूचना प्रकाशन भएपछि सम्बन्धति मालवस्तुको धनीले उपदफा (२) को अवधिभित्र मालवस्तु छुटाई लैजान नसकेको मनासबि कारण सहितको नविदन भन्सार कार्यालयमा दिएमा र त्यस्तो कारण मनासबि देखिएमा भन्सार अधिकृतले लाग्ने महसुल लई त्यस्तो मालवस्तु छुटाई लैजान नजिलाई अनुमति दिनु सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमिको सूचना प्रकाशन गर्दा पनि भन्सार कार्यालयबाट छुटाई नलगेको मालवस्तु सम्बन्धति भन्सार अधिकृतले जफत गर्नेछ र त्यस्तो मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ ।

४८. जफत गरेको सूचना दनुपर्ने: यस ऐन बमोजमि मालवस्तु जफत गरिएकोमा भन्सार अधिकृतले सोको जानकारी सम्बन्धति नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई दनिन्छ । ४९. जफत गर्नुपर्ने मालवस्तु: यस ऐन बमोजमि कुनै मालवस्तु जफत हुने नरिणय भएमा त्यस्ता मालवस्तुसँग सम्बन्धति देहायका मालवस्तु समेत जफत हुनेछन्:- । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । (क) कार्गो (रेलबाट ढुवानी भएको कन्टेनर बाहेक मालवस्तु प्याक गर्न वा ढुवानी गर्न प्रयोग भएको पार्सल, प्याकेट वा आधानपात्र, । (ख) मालवस्तु ढुवानी गर्न प्रयोग गरिएका रेल, हवाईजहाज बाहेक रक्सि, टाँगा, जनावर लगायत सबै कसिमिका सवारी साधनहरु, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमिको सवारी साधनमा राखेका कपडा, फर्नचिर, वदियुतीय सामान र अरु सामग्रीहरु । ५०. ललाम बकिरी गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि जफत भएका मालवस्तु नेपाल सरकारले आफैले प्रयोग गरेकोमा बाहेक सम्बन्धति भन्सार अधिकृतले तोकिए बमोजमि ललाम बकिरी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जफत भई भन्सार कार्यालयबाट छुटाई नलगी नेपाल सरकारको हुन आएको सुन, चाँदी, जवाहरात वा प्रचलति कानून बमोजमि इजाजत लई मात्र बकिरी गर्न पाइने मालवस्तु वा अमूल्य खनजि पदार्थहरुको ललाम बकिरी वा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजमि कब्जा भएका मालवस्तु सड्ने, गल्ने वा पुरानो भई मूल्य घट्न जाने वा गोदाम वा स्थानको अभावले राख्न बाधा पर्न लागेमा वा जीवजन्तु रहेछ भने भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु तोकिए बमोजमि तुरुन्त ललाम गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकम भन्सार कार्यालयले धरौटी खातामा आम्दानी बाँध्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजमि ललाम बकिरी भएको मालवस्तु पछि मालधनीलाई फर्ति दनुपर्ने ठहरेमा त्यस्तो ललाम बकिरीबाट प्राप्त हुन आएको रकम मात्र नजिलाई फर्ति दइनेछ । तर, त्यस्तो रकममा कुनै कर, शुल्क वा अन्य दस्तुर वा रकम लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो कर, शुल्क, दस्तुर र रकम कटाएर बाँकी रहेको रकम मात्र नजिले पाउनेछ । (६) भन्सार कार्यालयमा दाखला हुन आएको चोरी पैठारी वा चोरी नकिसी गरेको मालवस्तु ढुवानी गर्न प्रयोग भएको सवारी साधन स्थानाभाव वा संरक्षण गर्न नसकिने कारणले सो कार्यालयमा राखरिखन उपयुक्त नदेखिएमा सम्बन्धति भन्सार अधिकृतले तोकिएको समतिबाट त्यस्तो साधनको मूल्य कायम गराई सो मूल्यमा तोकिए बमोजमि ललाम बकिरी गर्न गराउन सक्नेछ । (७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सवारी साधनको धनीले उपदफा (६) बमोजमि कायम भएको मूल्य तथा सो मूल्यमा प्रचलति कानून बमोजमि लाग्ने कर, शुल्क समेत थप गरी हुन आउने रकम नगद रुपैयाँ धरौटी राखी सो सवारी साधन छुटाई लान नविदन दनि सक्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजमि नविदन परेकोमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो धरौटी रकम लई सो सवारी साधन नजिलाई नै फर्ति दनि सक्नेछ र त्यसउपर कारबाही र कनिरा हुँदा सो सवारी साधन जफत हुने ठहरेमा भन्सार कार्यालयले सवारी साधनको धनीले त्यसरी राखेको धरौटी रकम सदरस्याहा गरी सो सवारी साधन सवारी साधनको धनीलाई नै दनि सक्नेछ । त्यस्तो सवारी साधन जफत नहुने भई सवारी साधनको धनीले फर्ति पाउने नरिणय भएमा नजिले राखेको धरौटी रकम तोकिए बमोजमि फर्ति दइनेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि ललाम बकिरी हुन नसकेको वा कुनै कसिमिले प्रयोगमा ल्याउन नसकिने मालवस्तु भन्सार अधिकृतले तोकिए बमोजमि सडाउन, गलाउन वा नष्ट गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१० । भन्सार एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था । ५१. भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधति । (१) नकिसी वा पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धति कामको लागि नकिसी वा पैठारीकर्ताको भन्सार एजेन्टको रुपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले विभिन्नबाट भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लनु पर्नेछ । (२) भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५२. भन्सार एजेन्ट नयुक्त गर्न सक्ने: कुनै नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताले नकिसी वा पैठारी गर्ने मालवस्तु आफैले नछुटाई भन्सार एजेन्ट मार्फत छुटाउन चाहेमा वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धति कुनै कार्य आफै नगरी भन्सार एजेन्ट मार्फत गराउन चाहेमा नजिले तोकिए बमोजमि भन्सार एजेन्ट नयुक्त गर्न सक्नेछ । ५३. भन्सार एजेन्ट

मालवस्तुको धनी माननिः कुनै मालवस्तुको धनीले सो मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउनको लागि वा यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमिको अन्य कार्य गर्नको लागि कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो भन्सार एजेन्ट नयिक्त गिरेमा त्यस्तो भन्सार एजेन्ट सो प्रयोजनको लागि सो मालवस्तुको धनी सरह माननिछ । ५३क. भन्सार एजेन्टको कर्तव्यः आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्नको लागि यस ऐन बमोजमि नयिक्त भन्सार एजेन्टको कर्तव्य देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) भन्सार सम्बन्धी कानूनको पूर्ण परपालन गर्ने, । (ख) भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न भन्सार कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने, । (ग) महसुल असुल गर्ने कार्यमा भन्सार कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, । (घ) भन्सार कार्यालयको काम कारबाहीमा बाधा अवरोध पुग्ने कसिमिका कुनै पनिकार्य नगर्ने, । (ङ) नजिलाई नयिक्त गर्ने नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई आफू समक्ष उपस्थिति गराउन भन्सार अधिकृतले लखिति सूचना दिएमा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई बुझाउने ।

५४. भन्सार एजेन्ट जमिमेवार हुनेः दफा ५२ बमोजमि नयिक्त भएको भन्सार एजेन्टले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कुनै काम गरी मालवस्तुको धनीलाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा नजिले सो नोक्सानी बराबरको रकम त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई तोकिए बमोजमि तर्जि परनेछ । ५५. इजाजतपत्र नलिम्बन र रद्द हुन सक्नेः (१) दफा ५९ बमोजमि जरविना भएको वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीतको कुनै काम गर्ने आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (क) वा आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने भन्सार एजेन्टलाई भन्सार अधिकृतले एक महनिदेखि छ महनिसम्म नलिम्बन गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) भन्सार एजेन्टले उपदफा (१) बमोजमिको काम तेस्रो पटक पनगिरेमा वा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य झुट्टा कागजात वा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिएमा भन्सार अधिकृतले नजिको इजाजत पत्र रद्द गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नलिम्बन गर्नु वा उपदफा (२) बमोजमि इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित भन्सार अधिकृतले त्यस्तो भन्सार एजेन्टलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनि परनेछ । (४) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) वा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (५) बमोजमि नलिम्बन भएकोमा त्यस्तो नलिम्बन अवधिभर नजिले भन्सार सम्बन्धी कुनै काम गर्न र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (२) वा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (६) बमोजमि इजाजतपत्र रद्द गरिएको भन्सार एजेन्टले पुनः भन्सार एजेन्टको इजाजत पत्र प्राप्त गर्न सक्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (५) प्रचलित कानून बमोजमि भन्सार एजेन्ट उपर फौजदारी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भएमा मुद्दा दायर भएका मतिदिखि नजि स्वतः नलिम्बन हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (६) कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कुनै भन्सार एजेन्ट दोषी प्रमाणित भएमा नजिको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । ५६. नविदन दनि सक्नेः भन्सार अधिकृतले दफा ५५ बमोजमि भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र नलिम्बन वा रद्द गर्ने वा नजिलाई जरविना गर्ने गरी नर्णय गरेकोमा सो नर्णयउपर चर्तित नबुझ्ने भन्सार एजेन्टले त्यस्तो नर्णय भएको मतिलि पैतीस दनिभतिर महानरिदेशक समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । त्यस्तो नविदनउपर महानरिदेशकले सामान्यतया तीस दनिभतिर नर्णय दनि परनेछ र त्यस्तो नर्णय अन्तमि हुनेछ । परिच्छेद-११ । दण्ड सजाय । ५७. दण्ड सजायः आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) कसैले कुनै मालवस्तु चोरी नकिसी वा चोरी पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा खास बाटोबाट मात्र नकिसी वा पैठारी गर्न पाउने गरी दफा ३ बमोजमि बाटो तोकिएकोमा सो बाटो बाहेक अन्यत्रबाट नकिसी वा पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा यस ऐन बमोजमि कसुर गरेको माननिछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमिको कसुरको बगिो दश लाख रुपैयाँसम्म भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी मालवस्तुको बगिो बमोजमि जरविना गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(१ख) उपदफा (१क) बमोजमि जफत हुने मालवस्तु ढुवानी गर्न प्रयोग भएको सवारी साधन सो सवारी साधन धनीको सहमति वा जानकारीमा प्रयोग भएको रहेछ भने भन्सार अधिकृतले त्यस्तो सवारी साधन जफत गरी सो धनीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । सवारी साधनको धनीको सहमति वा जानकारी बनि सवारी चालकले जानाजानी त्यस्तो मालवस्तु ढुवानी गरेको रहेछ भने त्यस्तो चालकलाई भन्सार अधिकृतले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१ग) उपदफा (१) बमोजमिको कसुरको बगिो दश लाख रुपैयाँ देखिएक करोड रुपैयाँसम्म भएमा त्यस्तो मालवस्तु जफत भई मालवस्तुको बगिो बमोजमि जरविना र देहाय बमोजमिको कैद सजाय हुनेछः- । (क) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बगिोमा एक महनिसम्म, । (ख) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्मको बगिोमा एक महनिदेखि तीन महनिसम्म, । (ग) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्मको बगिोमा तीन महनिदेखि एक वर्षसम्म । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१घ) उपदफा (१) बमोजमिको कसुरको बगिो एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी मालवस्तुको बगिो बमोजमि जरविना र देहाय बमोजमिको कैद सजाय हुनेछः- । (क) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी तीन करोड रुपैयाँसम्मको बगिोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म, । (ख) तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी बगिोमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म । (२) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (१ग) वा (१घ) बमोजमि जफत हुने मालवस्तु ढुवानी गर्न प्रयोग भएको सवारी साधन सो साधनको धनीको सहमति वा जानकारीमा प्रयोग भएको रहेछ भने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सम्बन्धित भन्सार अधिकृत वा जलिला अदालतले

त्यस्तो सवारी साधन जफत गरी नजिलाई एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्नेछ । सवारी साधनको धनीको सहमति वा जानकारी बनि सवारी चालकले जानाजानी त्यस्तो मालवस्तु ढुवानी गर्न सो सवारी साधन प्रयोग गरेको रहेछ भने त्यस्तो चालकलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति भन्सार अधिकृत वा जलिला अदालतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्न मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन दनि व्यक्तिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति भन्सार अधिकृत वा जलिला अदालतले कसुरदारलाई सरह सजाय गर्न सक्नेछ । (४) कसैले चोरी नकिसी वा चोरी पैठारीको मालवस्तु लुकाएमा वा जानाजानी राखेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी नजिलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (५) कुनै नकिसीकर्ता, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले मालवस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार तथा गुणस्तर सही भए पनि परिमाण घटी गरी घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यसरी परिमाण घटी घोषणा गरिजत मालवस्तुको मूल्यको शतप्रतशित जरविना र लाग्ने महसुल लई त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ ।

(६) कुनै नकिसीकर्ता, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले मालवस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तर एवं परिमाण सही भएपनि उत्पत्तिको मुलुक फरक पारी घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यस्तो मालवस्तुमा लाग्ने आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । भन्सार महसुलको पच्चीस प्रतशित रकम जरविना र लाग्ने महसुल लई त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ । (७) कुनै नकिसीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले नकिसी हुने मालवस्तुको वास्तविक परिमाणभन्दा बढी परिमाण घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यसरी बढी घोषणा गरिजत मालवस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतशित जरविना गरी सो व्यहोरा प्रज्जापनपत्रमा उल्लेख गरी जाँचपास गर्न सक्नेछ । (८) कुनै नकिसीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले मालवस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तरमध्ये सबै वा कुनै वविरण फरक पारी घोषणा गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई बगिो बमोजिम जरविना गर्न सक्नेछ । (९) पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टले एउटा मालवस्तुलाई अर्कै मालवस्तु भनी वा एक प्रकारको पदार्थबाट नर्मति मालवस्तुलाई अर्कै प्रकारको पदार्थबाट नर्मति मालवस्तु भनी वा मालवस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार र गुणस्तरमध्ये सबै वा कुनै कुरा फरक पारी घोषणा गरेमा वा कुनै मालवस्तु घोषणा नै नगरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तुको धनीलाई त्यस्तो मालवस्तुको मूल्य बराबर जरविना गरी सो मालवस्तु जफत गर्न वा नजिबाट सो मालवस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतशित जरविना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ । (१०) कसैले भन्सार कार्यालयमा जालसाजी, कीर्ते वा नक्कली कागजात पेश गरी महसुल वा राजस्वमा हानि नोक्सानी पुर्याएमा वा पुर्याउने प्रयत्न गरेमा त्यसरी हानि नोक्सानी पुर्याएको वा पुर्याउने प्रयत्न गरेको महसुल वा राजस्व रकमको दुई सय प्रतशित जरविना वा छ महनिदेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय भन्सार अधिकृतले गर्न सक्नेछ र सरकारी कागजात कीर्ते गरेकोमा प्रचलति कानून बमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धति नकिय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (११) कुनै मालवस्तु धनीले वा नजिको एजेन्टले मालवस्तु चोरी गर्ने वा सो मालवस्तुमा नोक्सानी पुर्याउने मनसायले कुनै भन्सार गोदाम वा सो गोदाममा रहेको मालवस्तु कुनै प्रकारले खोलेमा भन्सार अधिकृतले नजिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (१२) कसैले भन्सार गोदाममा रहेको मालवस्तु भन्सार कार्यालयको स्वीकृतबिगर गोदामबाट हटाएमा वा लगेमा भन्सार अधिकृतले नजिलाई बगिो बमोजिम जरविना र छ महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

(१३) कसैले भन्सार कार्यालयको कार्यसम्पादनमा प्रयोग गरिएको प्रज्जापनपत्र वा लखितको खास कुरो झुट्टो हो भनी जानाजानी लेखेमा, सहीछाप गरेमा वा प्रयोग गरेमा वा भन्सार कार्यालयको कार्यसम्पादनमा भन्सार अधिकृतले सही गरेको वा छाप लगाएको लखित, लाहा वा सीलछाप, दस्तखत वा अरु कुनै चनिह वा संकेतलाई कीर्ते गरेमा वा बदलेमा वा नष्ट गरेमा भन्सार अधिकृतले नजिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ र सरकारी कागजात कीर्ते गरेकोमा प्रचलति कानून बमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धति नकिय वा अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (१४) भन्सार गोदाममा रहेका मालवस्तु जमिमा रहेको कर्मचारी वा व्यक्तिले त्यस्तो मालवस्तु लापरवाहीपूर्वक हराएमा वा जानाजानी नोक्सानी गरेमा भन्सार अधिकृतले नजिबाट सो मालवस्तुको मूल्य र लाग्ने महसुल असुल गरी नजिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (१५) अनधिकृत कर्मचारीले भन्सार गोदाममा रहेका मालवस्तु हटाएमा वा हटाउने आदेश दिएमा भन्सार अधिकृतले नजिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१५क) दफा ३४ बमोजिम परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि भाग गरेका हिसाब, कर वविरण, बीजक तथा कागजात तोकिएको समयमा उपलब्ध नगराउने नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई महानरिदेशक वा भन्सार परीक्षकले पटकपचिछे दश हजार रुपैयाँजरविना गर्न सक्नेछ । (१६) दफा ७० बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा मालवस्तुको धनीले नक्कली बील बीजक वा कागजात पेश गरेको कारणले भन्सार महसुलमा फरक पर्न गएको देखिएमा भन्सार अधिकृतले नजिलाई भन्सार कार्यालयबाट छुटाई लगेको मालवस्तुको बगिोको दुई सय प्रतशित जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (१७) कसैले यस दफामा लेखिएकोदेखि बाहेक यस ऐन वा यस ऐन

अन्तर्गत बनेका नयिम वपिरीत कार्य गरेमा भन्सार अधिकृतले नजिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । (१८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कसूर गरेमा यस दफामा अन्यत्र उल्लेखित जरविना र महसुलका अतिरिक्त त्यस्तो मालवस्तुको मूल्यको तीन सय प्रतिशत थप जरविना असुल गरी मालवस्तु छाडिदिने वा त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी सो मालवस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशत जरविना गरिनेछः । (१) दफा २० को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजमि जाँचपास भएका मालवस्तु पैठारीकर्ताले भन्सार क्षेत्रबाट उठाई लैजानुअघि वा भन्सारक्षेत्र बाहिर लगसिकेपछि अधिकारप्राप्त अधिकारीले पुनः जाँच गर्दा पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको भन्दा मालवस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, गुणस्तर तथा परिमाणमा फरक पाइएमा, । (२) दफा ८९च. बमोजमि आन्तरिक परिवहन गर्ने कन्टेनरमा लगाइएको भू-मण्डलीय स्थितिनिर्धारण प्रणाली (जीपीएस) जडति ताला तथा मालवस्तु चलान भएको स्थानमा लगाइएको सलिसलिवार नम्बर सहितको सलि दुरुस्त नभएमा ।

आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (१८क)काबु बाहिरको परस्थितिबाहेक दफा ८९च. बमोजमि आन्तरिक परिवहनको लागि तोकिएको सडक मार्ग प्रयोग नगरेमा वा तोकिएको समयावधिभित्र तोकिएको भन्सार कार्यालयमा नपुगेमा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना गरिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१९) उपदफा (१८) बमोजमि सजाय पाएको पैठारीकर्ताले पुनः नकिसी तथा पैठारी सम्बन्धी कार्य गर्न नपाउने गरी वभिगले कारोबार रोकका गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (२०) कुनै व्यक्तिले यस ऐन वा अन्य प्रचलित ऐन बमोजमि पूर्ण वा आंशिक भन्सार महसुल छुट वा सुवधामा पैठारी गरेका मालवस्तु, जुन उद्देश्यले पैठारी गरेको हो त्यस्तो उद्देश्य वपिरीत प्रयोग वा बिक्री गरेको वा छुट वा सुवधा नपाउने व्यक्तिले आंशिक भन्सार महसुल छुट वा सुवधा कुनै मालवस्तु पैठारी गरेको पाइएमा भन्सार अधिकृत वा भन्सार परीक्षकले त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार मूल्यको शत प्रतिशत जरविना गर्न सक्नेछ । ५७क. मुद्दा हेर्ने अधिकारी: दफा ५७ को उपदफा (१क), (१ख) र (१ग) बमोजमिको मुद्दा भन्सार अधिकृतले र उपदफा (१घ) बमोजमिको मुद्दा जिल्ला अदालतले शुुरु कारबाही र कनिरा गर्नेछ । ५८. बाधा बरिध गर्नेलाई सजाय हुने: कुनै व्यक्तिले भन्सार अधिकृत वा भन्सार कार्यालयको कर्मचारीलाई यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न जानाजानी बाधा अवरोध पुर्याएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो व्यक्तिसरकारी कर्मचारी भएमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय र अन्य व्यक्तिलाई छ महनिसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । ५९. भन्सार एजेन्टलाई सजाय हुने: (१) दफा ५७ को उपदफा (५), (६), (७), (८) र (९) बमोजमिको कार्य गर्ने भन्सार एजेन्टलाई भन्सार अधिकृतले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा एक महनिदेखि छ महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) भन्सार एजेन्टलाई उपदफा (१) बमोजमि सजाय गरिएको कारणले मात्र यस दफा बमोजमि मालवस्तुको धनीलाई हुने दण्ड सजाय वा जरविनाबाट उन्मुक्त भएको मानिने छैन । ६०. प्रचलित कानून बमोजमि सजाय हुने: यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर वा कार्य प्रचलित कानून बमोजमि दण्डनीय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजमि समेत कारबाही र सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ६०क. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१ग) र (१घ) अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । ६०ख. मुद्दाको अनुसन्धान, तहककित र डायरी: (१) यस ऐन अन्तर्गतका कसूरको अनुसन्धान तहककित गर्न महानिदेशक वा भन्सार कार्यालयको प्रमुखले भन्सारको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको सलिसलामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग लागेको व्यक्तिकिसूरदार देखिएमा नजिलाई यस ऐन बमोजमि हुन सक्ने कैद, जरविना बापतको रकम र बगिो समेत असुल गर्नुपर्नेमा त्यस्तो बगिो बराबरको रकम समेतको नगद धरोटी माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि माग गरेको नगद धरोटी दाखला नगरेमा अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राख्न सक्नेछ । (४) अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तहककितको आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिकिपक्राउ परेको मतिले पच्चीस दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी दफा ५७ को उपदफा (१ग) र (१घ) बमोजमि सजाय हुने मुद्दाको हकमा सरकारी वकीलको राय लिई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ । परिच्छेद-१२ । पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था । ६१. मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) भन्सार अधिकृतले दफा १३ बमोजमि गरेको नर्णय वा आदेशउपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले पुनरावलोकनका लागि त्यस्तो नर्णय वा आदेश भएको मतिले आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तीस दिनभित्र उपदफा (२) बमोजमि गठित मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिसमक्ष तोकिए बमोजमि नविदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले देहाय बमोजमिको मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछः- । (क) राजस्व प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएको नजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - अध्यक्ष । (ख) भन्सार प्रशासन सम्बन्धमा राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त कम्तीमा रा.प. द्वितीय श्रेणीको बहालवाला व्यक्ती वा सोही अनुभव प्राप्त गरी सोही श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ती एकजना - सदस्य । (ग)

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा राजपत्राङ्कति पदमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव प्राप्त कम्तीमा राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीको बहालवाला व्यक्ती एकजना - सदस्य । (३) उपदफा (२) बमोजमिको मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष वा सदस्यको कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा नजिले आफ्नो पद अनुकूलको आचरण नगरेमा वा इमान्दारीपूर्वक काम नगरेमा आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सफाई पेश गर्ने मौका दई जुनसुकै बखत नजिलाई सो पदबाट हटाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (५) मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले यस दफा बमोजमि पुनरावलोकन गर्दा भन्सार अधिकृतले दफा १३ बमोजमि गरेको भन्सार मूल्याङ्कन ठीक भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी भन्सार अधिकृतले गरेको मूल्याङ्कनलाई नै कायम गर्न, बदर गर्न, त्यस्ता मालवस्तुको यस ऐन बमोजमि मूल्याङ्कन गरिदिने वा भन्सार अधिकृतलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्नको लागि आदेश दिने सक्नेछ ।

मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले त्यसरी मूल्याङ्कन कायम गर्दा, बदर गर्दा, मूल्याङ्कन गर्दा वा पुनः मूल्याङ्कनको लागि आदेश दई स्पष्ट कारण र आधार समेत खुलाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) बमोजमि गठित मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यवधि र सो समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक एवं सेवाका शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछन् । (७) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दिने व्यक्तिले त्यस्तो नविदन दिनु अघि भन्सार अधिकृतले दफा १३ बमोजमि गरेको मूल्याङ्कन अनुसार लाग्ने महसुल रकम भन्सार कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (८) मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले उपदफा (५) बमोजमि पुनरावलोकन गर्दा दफा १३ को उपदफा (१) बमोजमि गर्नेछ । ६१क. मालवस्तुको वर्गीकरण उपर पुनरावलोकनको व्यवस्था: (१) भन्सार अधिकृतले दफा २२ बमोजमि गरेको मालवस्तुको वर्गीकरण उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास भएको मितिले तीस दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि महानिर्देशक समक्ष नविदन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन साथ त्यस्तो मालवस्तुको नमूना एवं आफ्नो नविदनको व्यहोरा पुष्ट्याई हुने आवश्यक कागजात समेत पेश गर्नुपर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि महानिर्देशकले मालवस्तुको वर्गीकरणको निर्णय उपर पुनरावलोकन गर्दा वा दफा २२ को उपदफा (७) बमोजमि निर्णय गर्दा प्रचलित आर्थिक ऐन, वशिव भन्सार संगठनद्वारा प्रतपिदति हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण तथा संकेतीकरण प्रणाली, त्यस्तो प्रणालीको व्याख्या सम्बन्धी नियमहरू, व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू, वशिव भन्सार संगठनद्वारा गरिएका वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णयहरू, वशिव भन्सार संगठनको हार्मोनाइज्ड सफ्टम कमिटिले दिएको रायहरूलाई आधार लिन सक्नेछ । (४) कुनै मालवस्तुको वर्गीकरणका सम्बन्धमा निर्णय लनु अघि महानिर्देशकले विभागको वा अन्य सरकारी निकायको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराई सम्बन्धित विशेषज्ञको राय लनि वा कुनै मालवस्तुका सम्बन्धमा सम्बन्धित विशेषज्ञ वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको राय लनि सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि पर्न आएको नविदनउपर महानिर्देशकले साठी दिनभित्र निर्णय दई सक्नु पर्नेछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग राय लई निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा यस उपदफा बमोजमिको समय अवधि लागू हुने छैन । ६२. पुनरावेदन: (१) दफा १३ बमोजमिको निर्णय वा आदेश बाहेक यस ऐन बमोजमि भन्सार अधिकृत वा अन्य कर्मचारीले निर्धारण गरेको भन्सार महसुल वा भन्सार अधिकृतले दिएको दण्ड सजायको आदेश वा गरेको निर्णय वा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । दफा ३४ बमोजमि महानिर्देशक वा भन्सार परीक्षकले महसुल वा जरिवानाको रकम दाखलि गर्नु दिएको आदेश वा दफा ६१ बमोजमि गठित मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णयउपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यसरी भन्सार महसुल निर्धारण भएको वा दण्ड सजाय दिएको वा निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिने सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दिने व्यक्तिले जुन निर्णय वा आदेशका विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने हो त्यस्तो निर्णय वा आदेश बमोजमि लाग्ने महसुल र दण्ड जरिवानाको रकम सम्बन्धित भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयमा बुझाई वा धरौटी राखी पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर त्यस्तो महसुल र दण्ड जरिवानाको रकम बुझाउन नसकी थुनामा रहेको व्यक्तिले पुनरावेदन दिने चाहेमा धरौटी नराखी पुनरावेदन दिने सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२क) उपदफा (१) बमोजमि राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दई निर्धारित भन्सार महसुल रकममध्ये विवाद रहित भन्सार महसुल रकम बुझाई विवादित भन्सार महसुल र जरिवानाको शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्ने वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क जमानत दिनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (२ख) उपदफा (२क) बमोजमि सम्बन्धित कार्यालयको नाममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा दाखलि गरेको बैङ्क भौचर वा त्यस्तो रकम बराबरको बैङ्क जमानतपत्र पुनरावेदनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दिने व्यक्तिले पुनरावेदन दिएको सात दिनभित्र त्यस्तो पुनरावेदनको प्रतिलिपि सम्बन्धित आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयमा दिनु पर्नेछ । (४) दफा ६१ बमोजमि गठित मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिले गरेको निर्णयमा चर्चित नबुझ्नेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो निर्णय भएको पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिने सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (५) दफा ६१क. बमोजमि महानिर्देशकले गरेको वर्गीकरण वा पुनरावलोकनको निर्णयमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिने

सक्नेछ । परिच्छेद-१३ । कर्मचारीलाई हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था । ६३. उजुरी दनि सक्निः आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कुनै काम गरेको वा राजस्वमा हानि पुर्याएको वा नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई बदनयितपूर्वक दुःख दनि नयितले कुनै काम गरेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने मनासबि कारण भएमा भन्सार अधिकृत र भन्सार परीक्षकको हकमा महानिर्देशकसमक्ष, भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको अन्य कर्मचारीको हकमा महानिर्देशक वा भन्सार अधिकृत वा भन्सार परीक्षकसमक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको उजुरीउपर महानिर्देशक वा भन्सार अधिकृत वा भन्सार परीक्षकले छानविन गरी सोको जानकारी नविदकलाई दनुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको छानविनबाट भन्सार अधिकृत, भन्सार कार्यालयका अन्य कर्मचारी, भन्सार परीक्षक वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयका अन्य कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कुनै काम गरेको वा राजस्वमा हानि पुर्याएको वा नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई बदनयितपूर्वक दुःख दनि नयितले मात्र कुनै काम गरेको पाइएमा त्यस्तो भन्सार अधिकृत र भन्सार परीक्षकलाई महानिर्देशकले, भन्सार कार्यालयका अन्य कर्मचारीलाई भन्सार अधिकृतले र भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयका अन्य कर्मचारीलाई भन्सार परीक्षकले विभागीय कारबाही प्रारम्भ गरी प्रचलति कानून बमोजमि भ्रष्टाचार माननि कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष बुझाउनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

(४) यस ऐन बमोजमिको काम कारबाहीको सलिसलामा महानिर्देशकले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने वा लापरवाही वा बदनयितपूर्वक काम गर्ने भन्सार कार्यालय वा भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयको कर्मचारीलाई महानिर्देशकले विभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ । ६४. कारबाहीको सूचना र हदम्यादः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम अनुसार भन्ने समझी गरेका र कुनै कामको सम्बन्धमा भन्सार अधिकृत वा अरु कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउने कारण र वादी हुनेको र नजिको वारेस भए वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना त्यस्तो भन्सार अधिकृत वा कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिस्टर गरी पठाएको र त्यसको एकप्रत निक्कल महानिर्देशकमा पेश गरेको दुई महिना ननाघी मुद्दा चलन सक्ने छैन । ६५. कर्मचारीलाई सजायः (१) भन्सार सम्बन्धी काम गर्ने कुनै नजामती कर्मचारीलाई प्रचलति नजामती सेवा ऐन तथा नयिमावली बमोजमि विभागीय कारबाही चलाइएकोमा सो ऐन तथा नयिमावलीमा तोकेको सजाय मात्र अपर्याप्त भयो भन्ने अख्तियारवालालाई लागेमा सो सजाय माथि सो ऐन तथा नयिमावलीमा तोकेको अख्तियारवालाले देहायका कामबाट कसैलाई भएको नोक्सानी सबै वा केही नजि कर्मचारीको जायजातबाट असुल उपर गरी भराउने आदेश दनि समेत सक्नेछः- । (क) यस ऐनको व्यवस्था जानाजानी उल्लङ्घन गरेको, वा । (ख) नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कुनै काम जानाजानी वा बदनयित पूर्वक गरेको, वा । (ग) कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा असल नयितले यस ऐन बमोजमि आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन गरेकोमा बाहेक ओहदाको हैसियतले आफूले जानेबुझेको कुनै विवरण आफ्नो वा अन्य कसैको फाइदाको लागि वा कसैलाई नोक्सान पार्ने नयितले प्रकाश गरेमा वा आफूलाई सुम्पिएको गोप्य राख्नुपर्ने काम कुरा कसैलाई देखाएमा वा कसैलाई दिएमा । (२) यस ऐन बमोजमि अख्तियारवालाले दिएको आदेश उपर सम्बन्धित कर्मचारीले प्रचलति नजामती सेवा ऐन तथा नयिमावली अनुसारको अख्तियारवाला समक्ष पुनरावेदन दनि सक्नेछ र त्यस्तो अख्तियारवालाले सोही ऐन तथा नयिमावली बमोजमि पुनरावेदनको कनिरा गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि भएको जरिवाना असुल गर्दा अख्तियारवालाले अदालती दण्ड जरिवाना असुल गर्ने सम्बन्धी प्रचलति कानूनको प्रयोग गरी सोही बमोजमि असुल उपर गर्न सक्नेछ ।

(४) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले पन किस्तर गर्ने कर्मचारी उपर अदालती कारबाही चलाउन सक्नि प्रचलति कानूनको व्यवस्थामा कुनै बाधा पारेको माननि छैन । तर अदालती कारबाही चलसिकेपछि यस दफा बमोजमि कारबाही चलाइने छैन । ६६. असल नयितले गरेको काम कारबाहीप्रति जिवाफदेही नहुनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै भन्सार कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्यपालनको सलिसलामा असल नयितले गरेको काम कारबाहीप्रति नजि व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने छैन । ६७. निरीक्षण गर्नु पर्नेः (१) महानिर्देशकले गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले र भन्सार अधिकृतले गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा विभागले वर्षमा एकपटक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निरीक्षण गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त नकिसी वा पैठारी भएको मालवस्तुको महसुल वास्तविक रुपमा असुल उपर भए नभएको, दफा ३४ बमोजमि जाँचपास पछिको परीक्षण गरे नगरेको, दफा ७० बमोजमि प्रज्जापनपत्र पुनरावलोकन गरे नगरेको, ललाम बकिरी गर्नुपर्ने मालवस्तु समयमा ललाम बकिरी गरे नगरेको, छुट भएको राजस्व रकम यथाशीघ्र असुल गरे नगरेको समेत निरीक्षण गरी सोको प्रतविदन मन्त्रालयले निरीक्षण गरेको भए मन्त्रपरिषद् र विभागले निरीक्षण गरेको भए अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएपछि मन्त्रपरिषदले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको निर्देशन पालना भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ र उपदफा (२) बमोजमि मन्त्रपरिषदमा पेश गर्ने प्रतविदनमा सो सम्बन्धी कुरा समेत उल्लेख गर्नेछ । परिच्छेद-१४ । विविधि । ६८. बौद्धिक सम्पत्ति उपरको अधिकार



उल्लङ्घन गरी निकासी वा पैठारी हुन लागेको मालवस्तु रोक्का गर्न नविदन दनि सक्ने: (१) प्रचलति कानून बमोजमि कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार जस्ता बौद्धिक सम्पत्ति उपरको अधिकार उल्लङ्घन गरी कसैले कुनै मालवस्तु पैठारी वा निकासी गर्न लागेमा सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो निकासी वा पैठारी रोक्का गर्न प्रमाण सहित सम्बन्धति भन्सार अधिकृत समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा सम्बन्धति भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा रोक्का राखी सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धति निकाय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेखिएमा त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले सो सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही टुङ्गो लगाई भन्सार कार्यालयलाई जानकारी दनुि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको निकाय वा अधिकारीले प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही गर्दा त्यस्ता मालवस्तु जफत हुने ठहर गरेमा भन्सार अधिकृतले सो मालवस्तु त्यस्तो निकाय वा अधिकारी समक्ष बुझाइदनुि पर्नेछ ।

६९. भन्सार कार्यालय वा गोदाममा रोक्का रहेका मालवस्तुको क्षतिपूर्ति: (१) भन्सार कार्यालय वा गोदाममा रहेका मालवस्तु भन्सार कार्यालय वा गोदामले क्षति नहुने गरी सुरक्षति रूपमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका मालवस्तु चोरिएमा, हराएमा वा प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाको कारणले वा मालवस्तु राख्ने वा उठाउने क्रममा स्वाभाविक रूपमा हुन सक्ने टुटफुट बाहेक अन्य कुनै कारणबाट नष्ट भएमा, क्षति भएमा वा क्षति गरिएमा भन्सार कार्यालय वा सो गोदाम सञ्चालन गर्ने निकायबाट सो मालवस्तुको धनीले त्यस्तो मालवस्तुको क्षतिपूर्ति तोकिए बमोजमि भराई लनि पाउनेछ । तर, त्यस्तो मालवस्तुमा नजिको हक स्थापति नभई नजिले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने छैन । ७०. पुनरावलोकन गर्न सक्ने: (१) भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएको मालवस्तुको प्रज्जापनपत्र मालवस्तु जाँचपास भएको मतिलि चार वर्षभित्र सम्बन्धति भन्सार अधिकृत वा नजिले खटाएको कर्मचारीले पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावलोकन गर्दा असुल गर्नुपर्ने महसुल असुल गर्न छुट भएको देखिएमा त्यस्तो मालवस्तुको धनीबाट त्यसरी छुट भएको महसुल सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । ७१. चोरी निकासी वा पैठारी पक्राउ गर्ने वा सुराक दनि व्यक्तिलाई पुरस्कार दनि: (१) कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा पैठारी गर्न लागेको वा गरेको कुराको सुराक दनि वा त्यस्तो मालवस्तु पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा दाखलिा गर्ने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई त्यस्तो कार्य प्रमाणति हुन आएमा तोकिए बमोजमि पुरस्कार दिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७१क. उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चोरी निकासी वा पैठारीको सूचना दनि सुराकीलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा वभिगद्वारा तोकिएको कार्यवधि बमोजमि महानरिदेशकले तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको पुरस्कार सम्बन्धति भन्सार कार्यालयले त्यस्तो चोरी निकासी वा पैठारी भएको मालवस्तु ललाम बकिरी गरी प्राप्त हुन आएको रकमबाट दनिछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तु कुनै सरकारी निकायलाई प्रयोग गर्न दनि नरिणय गरेमा सो निकायले तोकिएको समतिबिट सो मालवस्तुको मूल्य नरिधारण गराई सो मूल्यको आधारमा उपदफा (१) बमोजमिको पुरस्कारको रकम सम्बन्धति भन्सार कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र भन्सार कार्यालयले सो रकम सुराकी र पक्राउ गर्ने सम्बन्धति व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनेछ । (४) भन्सार कार्यालयले उपदफा (१) बमोजमि चोरी निकासी वा पैठारीको सुराक दनि सुराकीको नाम, थर र वविरण गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

(५) प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयिस ऐन बमोजमिको सुराकीको नाम, थर र वविरण कानून बमोजमि अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धानको सलिसलामा वा अदालतबाट माग भएकोमा बाहेक कुनै व्यक्ती वा निकायलाई उपलब्ध गराउन भन्सार अधिकृत बाध्य हुने छैन र सुराकी दिएको कारणले मात्र नजिलाई कुनै अदालत, निकाय वा कार्यालयमा उपस्थति हुन बाध्य गरिने छैन । (६) सुराकी प्रतविदन लनि तथा पुरस्कार वविरण गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७२. । ७३. । ७४. । ७५. । ७६. मालवस्तुको धनी वा एजेन्टमा जमिमेवारी रहने: (१) भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । दफा २०, २८ वा २९ बमोजमि जाँच गरी दफा २३ बमोजमि जाँचपास गरिएको मालवस्तु पछि अधिकारप्राप्त अधिकारीले भन्सार क्षेत्रभित्र वा बाहिर खोली जाँच गर्दा पैठारीकर्ताले पेश गरेको बील, बीजक अन्य कागजात वा वविरणसँग भारी वा पोकाभित्रको मालवस्तु वा अदत फरक देखिएमा सोको जमिमेवारी मालवस्तुको धनी वा नजिको एजेन्टमा रहनेछ । (२) कुनै मालवस्तु कानून बमोजमि पैठारी गरी ल्याएको हो वा सो मालवस्तुमा कानून बमोजमि लाग्ने महसुल तरिको छ भन्ने कुराको भन्सार अधिकृतलाई चित्त बुझ्ने गरी प्रमाण दाखलिा गर्ने उत्तरदायतिव सो मालवस्तु साथमा राख्ने व्यक्तिको हुनेछ । ७७. मालधनीले खर्च व्यहोरुनु पर्ने: मालवस्तुहरू बोक्ने, जाँचन र खोल्नको लागि उचित ठाउँमा पुर्याउने, यन्त्रमा राख्ने र झकिने, खोल्ने, छुट्याउने र मालवस्तुको वा सो मालवस्तु रहेको कन्टेनर, बाकस, झोला, प्याकेट, बोरा वा यस्तै अन्य प्याकडिग सामग्रीमा चनिह लगाउने आदिकाम मालवस्तु धनीले आफ्नै खर्चमा गर्नु पर्नेछ । ७८. प्रतिलिपि दनि सक्ने: (१) भन्सार कार्यालयमा रहेको कुनै प्रमाणपत्र, बील वा अन्य कागजातको प्रतिलिपिलिनि चाहने सरोकारवाला व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको दस्तुर संलग्न गरी नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदन जाँचबुझ गरी नविदकलाई त्यस्तो बील वा कागजातको प्रतिलिपि सम्बन्धति भन्सार अधिकृतले दनि सक्नेछ । ७९. पैठारी भएको मालवस्तुको प्रमाणपत्र दनि: वदिशमा बकिरी कर वा अन्य कुनै कर लाग्ने मालवस्तु पैठारी गर्ने व्यक्तिले त्यस सम्बन्धी प्रमाणपत्र लनिको लागि सम्बन्धति भन्सार कार्यालयमा दरखास्त दिएमा भन्सार

अधिकृतले नविदकबाट तोकिए बमोजमि दस्तुर लई नविदकलाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा प्रमाणपत्र दनि सक्नेछ । ८०. जानकारी माग गर्न सक्नि: (१) पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न भन्सार कार्यालयले अवलम्बन गरेको आधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा नविदन दर्ई जानकारी माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेकोमा सो कार्यालयले नजिलाई त्यस्तो जानकारी सात दिनभित्र दनि पर्नेछ । ८१. म्याद जारी तथा कारबाही र कनिरा: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएतापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको सलिसलामा भन्सार अधिकृत वा नजिले अधिकार प्रदान गरेको भन्सार कार्यालयको अन्य अधिकृत कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा शुरु म्याद जारी गर्दा तोकिए बमोजमि जारी गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको म्याद थमाउन पाइने छैन । (३) यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको मुद्दा भन्सार अधिकृतले सामान्यतया तीन महिनाभित्र कनिरा गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभित्र कनिरा गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई महानर्देशकलाई जानकारी दनि पर्नेछ । ८२. सूचना जारी गर्ने तरिका: यस ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नयिममा छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक भन्सार कार्यालयको काम कारबाहीसँग सरोकार भएको वा हुनसक्ने व्यक्तिका नाममा सो कार्यालयले व्यक्तित्व वा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । पन्ध्र दिनको अवधि दिई तोकिए बमोजमि सूचना जारी गर्नु पर्नेछ । ८३. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूले पाएको सबै वा केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी महानर्देशक वा सो सूचनामा तोकिएको अरु कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि महानर्देशकले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार आफ्नो मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ८४. अर्थ मन्त्रालयले अधिकारी तोकौ अधिकार सुम्पन सक्ने: यस ऐन अन्तर्गत भन्सार अधिकृतलाई भएको सबै वा केही अधिकार अर्थ मन्त्रालयले कुनै अधिकारीलाई सुम्पन सक्नेछ । ८५. अर्थ मन्त्रालयले कुनै अधिकारीलाई तोक्न सक्ने: (१) भन्सार अधिकृत वा अन्य कर्मचारी समेत मल्लि यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत कुनै कार्य गर्न लागेको वा गरिरहेको वा गरेको छ भन्ने उजुरी परेमा अर्थ मन्त्रालयले सो काम सम्बन्धी कारबाही गर्न अर्को भन्सार अधिकृत वा अन्य अधिकारीलाई तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कारबाही यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्नेछ । ८६. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने: यस ऐनको प्रयोजनका लागि भन्सार अधिकृतलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लेखितहरू पेश गर्न लगाउने र मुद्दाको पुरूपक्ष गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमि शुरु अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ८७. सहयोग गर्नुपर्ने: भन्सार अधिकृत वा भन्सार कार्यालयका अन्य कर्मचारीले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमबमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालन र अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै सरकारी कर्मचारी, प्रहरी वा वित्तीय संस्थासँग कुनै प्रकारको सहयोग, सूचना वा मदद माग गरेमा त्यस्तो सहयोग, सूचना वा मदद दनि त्यस्तो वित्तीय संस्था, प्रहरी वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । ८८. अन्य निकायले हस्तक्षेप गर्न नहुने: नकिसी वा पैठारीका लागि भन्सार कार्यालयभित्र रहेको मालवस्तु सो कार्यालयबाट जाँचपास भई भन्सार क्षेत्रबाट नहटाइसम्म सो मालवस्तुका सम्बन्धमा कुनै अधिकारी वा निकायले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।

८८क. गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था: नकिसीकर्ता वा पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा पेश गरेका गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने प्रकृतिका भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी सूचना तथा अन्य व्यक्तित्व व्यावसायिक सूचनाहरू अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुसन्धान वा लेखापरीक्षणको प्रयोजनका । लागि वा अदालतबाट न्यायिक कारबाहीको प्रयोजनका लागि माग भएको अवस्थामा बाहेक गोप्य राखिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ८९. पूर्वादेश सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले मालवस्तुको वर्गीकरण तथा उत्पत्तिको सम्बन्धमा पूर्वादेश जारी गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सोही सूचनामा तोकिए बमोजमि हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ८९क. भन्सार सहयोग सम्बन्धी समझौता गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले व्यापार सहजीकरण, भन्सार सम्बन्धी पारस्परिक सहयोग एवं सूचना आदान-प्रदान गर्नका लागि विदेशी मुलुकसँग समझौता गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यको लागि महानर्देशकले सक्षम अधिकारीको रूपमा कार्य गर्नेछ । (३) सन्धिसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही महानर्देशकले यस दफा बमोजमिको समझौताका सम्बन्धमा अर्को मुलुकको सक्षम अधिकारीसँग वार्ता गर्न वा समझौताको अन्तमि मस्यौदा वा प्रमाणिक प्रतिस्वीकार गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । ८९ख. नकिसी वा पैठारी संकेत नम्बर लनुपर्ने: (१) कुनै पनव्यक्तिले नकिसी वा पैठारी सङ्केत नम्बर नलई मालवस्तु नकिसी वा पैठारी गर्न पाइने छैन । तर तोकिए बमोजमिको व्यक्तिले नकिसी वा पैठारी सङ्केत नम्बर नलई नकिसी वा पैठारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लिएको नकिसी वा पैठारी संकेत नम्बर तोकिए बमोजमि नविकरण गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नविकरण गर्दा तोकिए बमोजमिको दस्तुर लाग्नेछ । (४) नविकरण नगरी त्यस्तो नकिसी वा पैठारी संकेत नम्बर प्रयोग गरी नकिसी वा पैठारी सम्बन्धी कारोबार गर्न पाइनेछैन । (५) तोकिए बमोजमिको समयभित्र नवीकरण नगरेमा त्यस्तो नकिसी वा पैठारी संकेत नम्बर स्वतः रद्द हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (६) यस दफा बमोजमिको नकिसी वा पैठारी संकेत नम्बरको

प्रशासन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नकियले गर्नेछ र त्यस्तो सूचना प्रकाशन नभएसम्म त्यस्तो संकेत नम्बरको प्रशासनसम्बन्धी काम भन्सार वभागले गर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । (७) नकिसी वा पैठारी सङ्केत नम्बर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८९ग. वदियुतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकनि: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा अन्य प्रचलति संघीय कानून बमोजमि भन्सार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने महसुल वा जरविना वा अन्य कुनै रकम वदियुतीय माध्यमबाट भुक्तानी (इ-पेमेन्ट) गर्न सकनि छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वदियुतीय माध्यमबाट गरनि भुक्तानी (इ-पेमेन्ट) सम्बन्धी अन्य व्यवस्था वभागले तोकैबमोजमि हुनेछ ।

आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ८९घ. कागजातलाई मान्यता दनि: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्सार अधिकृतले कम्प्यूटर प्रणालीमा भएको अभिलेखको आधारमा आफ्नो आधिकारिक पासवर्ड प्रयोग गरी सो प्रणालीबाट मुद्रति गरेको जाँचपाससँग सम्बन्धति कागजातमा कर्मचारीको दस्तखत नभए पनित्यस्तो कागजातलाई दस्तखत भए सरह मान्यता दइनेछ । (२) भन्सार कार्यालयले उपलब्ध गराएको आधिकारिक पासवर्ड प्रयोग गरी वदियुतीय माध्यमबाट गरनि मालवस्तुको घोषणा, सूचनाको आदान(प्रदान वा जाँचपाससँग सम्बन्धति कम्प्यूटर प्रणालीमा भएको अभिलेखको आधारमा मुद्रण गरएका कागजातमा सम्बन्धति व्यक्तिको दस्तखत नभए पनित्यस्तखत भए सरह मान्यता दइनेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ८९ङ. राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाट कार्य गर्न सकनि: (१) नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थति गर्न राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (नेसनल सडिगल वणिङो) को वकिस गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै नकियालाई तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नकिय नतोकएसिममको लागी राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन वभागले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले वकिस गरेको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा नकिसी वा पैठारीसँग सम्बन्धति नकियालाई आबद्ध गरनिछ । (४) यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध नकिसी वा पैठारीसँग सम्बन्धति नकियाले उपदफा (१) बमोजमिको प्रणालीमार्फत कार्य गर्नु पर्नेछ । (५) राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ८९च. नकिसी पैठारी गरनि मालवस्तुको आन्तरिक परविहन: (१) कुनै भन्सार कार्यालयमा आइपुगेको मालवस्तु सो कार्यालयबाट जाँचपास नगराई अर्को भन्सार कार्यालयमा लगी जाँचपास गराउन चाहेमा त्यस्तो मालवस्तु अर्को कुनै भन्सार कार्यालयसम्म लैजान आन्तरिक परविहनको सुवधि दनि सकनिछ । (२) आन्तरिक परविहन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमि हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । ९०. आदेश जारी गर्न सकने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउनको लागी अर्थ मन्त्रालयले यस ऐनको प्रतकिल नहुने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न सक्नेछ । (२) भन्सार मूल्य निर्धारण वा मालवस्तु जाँचपास वा भन्सार प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य कुनै कुरामा भन्सार अधिकृतलाई द्वविधि भएमा वा यस प्रकारका कार्य सम्पादनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा महानिदेशकले त्यस्तो द्वविधि हटाउन वा बाधा अड्काउ फुकाउन भन्सार अधिकृतलाई यस ऐनको प्रतकिल नहुने गरी उपयुक्त आदेश दनि सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ९१. कारबाही गर्ने अधिकार: (१) भन्सार क्षेत्र बाहेक अन्यत्रबाट भन्सार महसुल छली ल्याएका मालवस्तु कसैले पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा पेश गरेकोमा भन्सार अधिकृतलाई र वभागमा पेश गरेकोमा महानिदेशक वा नजिले तोकेको कुनै अधिकृतलाई सो उपर यस ऐन बमोजमि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भइसकेको कुनै मालवस्तुका सम्बन्धमा कुनै सूचना प्राप्त भएमा वा शंका लागेमा महानिदेशकले कुनै अधिकृतलाई तोक्यो त्यस्तो मालवस्तु नयिन्तर्णमा लई आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रतविदन पेश गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनको आधारमा महानिदेशकले यस ऐन बमोजमि भन्सार अधिकृतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कारबाही गर्न सक्नेछ । ९२. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतकिल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले नकिसी वा पैठारी हुने मालवस्तुका सम्बन्धमा उत्पत्तिको नियम बनाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । ९३. निदेशिका तथा कार्यवधि बिनाउन सक्ने: वभागले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधनिमा रही देहायका वषियमा निदेशिका वा कार्यवधि बिनाउन सक्नेछ:- । (क) मालवस्तुको मूल्याङ्कन सम्बन्धी, । (ख) छनौट प्रणाली बमोजमि मालवस्तुको जाँचपास सम्बन्धी, । (ग) जाँचपासपछिको परीक्षण सम्बन्धी, । (घ) राहत सामग्री जाँचपास सम्बन्धी, । (ङ) वदियुतीय घोषणा, जाँचपास एवं राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी, । (च) नकिसी पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी, । (छ) प्रतसिपर्धाको आधारमा कर्मकृत पसल सञ्चालन सम्बन्धी, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । (छ१) राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धी, । (ज) भन्सारको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धति अन्य वषिय सम्बन्धी । ९४. खारेजी तथा बचाउ: (१) भन्सार ऐन, २०१९ खारेज गरिएको छ । (२) भन्सार ऐन, २०१९ बमोजमि स्थापना भएको भन्सार वभाग तथा भन्सार कार्यालयहरु यस ऐन बमोजमि स्थापना भएको माननिछन् । (३) भन्सार ऐन, २०१९ अन्तर्गत भएका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजमि भए गरेका माननि छन् ।